BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRẦN THÙY DƯƠNG

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA THƯƠNG NHÂN ĐỐI VỚI HÀNH VI BUÔN BÁN HÀNG GIẢ LÀ THUỐC CHỮA BỆNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRẦN THÙY DƯƠNG
MÃ SỐ HV: M3422012

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA THƯƠNG NHÂN ĐỐI VỚI HÀNH VI BUÔN BÁN HÀNG GIẢ LÀ THUỐC CHỮA BỆNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
TS. PHẠM VĂN BEO

NĂM 2024

TÓM TẮT

Tên đề tài: "Trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

Chuyên ngành: Luật Kinh tế. **Mã số:** 8380107 **Ngành:** Luật Kinh tế.

Người hướng dẫn: TS. Phạm Văn Beo - Trường Đại học Cần Thơ

Tác giả: Trần Thùy Dương. **Khóa học:** 29. **Niên khóa:** 2022 - 2024.

Giới thiệu: Pháp luật về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện kịp thời và xử lý đối với hoạt động buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, người bệnh và nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Mục tiêu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, tìm ra một số bất cập trong quy định của pháp luật. Từ đó, đề xuất kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Phương pháp: Luận văn sử dụng các phương pháp lịch sử, so sánh, phân tích, tổng hợp các quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Cuối cùng, phương pháp logic để phân tích và đưa đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật.

Kết luận: Thông qua kết quả nghiên cứu đề tài, nhận thấy việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh đóng góp không nhỏ vào tiết giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật về buôn bán hàng giả nói chung và hàng giả là thuốc chữa bệnh nói riêng. Tuy nhiên, quy định pháp luật vẫn còn một số hạn chế như: chưa có khái niệm cụ thể về hàng giả cũng như hành vi buôn bán hàng giả, chế tài xử phạt hành chính và hình sự chưa thể hiện rạch ròi để có thể phân biệt được mức độ vi phạm như thế nào sẽ bị xử phạt hành chính và mức độ thế nào sẽ xử lý hình sự, chưa có hướng dẫn về xác định hàng giả có giá trị tương đương với số lượng hàng thật và cách tính giá trị của chúng,... Từ đó, người viết đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Từ khóa: *trách nhiệm pháp lý, thương nhân, hàng giả, thuốc chữa bệnh.*

ABSTRACT

Subject title: “Legal responsibility of traders for trading in counterfeit medicaments illegally”.

Major: Economic Law. **Code**: 8380108. **Class**: Economic Law.

Instructor: PhD. Pham Van Beo - Can Tho University

Author: Tran Thuy Duong **Course:** 29 **School year:** 2022-2024

Introduction: The law on the legal liability of traders for their acts of trading in counterfeit medicinal goods is important in the timely detection and handling of trading activities of counterfeit medicinal goods. diseases, contributing to protecting the rights of consumers and patients and improving the efficiency of resolving business and commercial cases in the context of international integration.

Objective: Research theoretical issues about the legal liability of traders for trading in counterfeit medicinal goods, finding some inadequacies in the law. From there, we propose a number of recommendations to improve legal regulations on traders' legal liability for trading in counterfeit medicinal goods.

Methods: The thesis uses historical methods, comparing, analyzing and synthesizing legal provisions on the legal liability of traders for trading in counterfeit medicinal goods. Finally, the logical method to analyze and propose solutions contributes to the improvement of the law.

Conclusion: Through the results of the research on the topic, it is found that the improvement of legal regulations on the legal responsibility of traders for trading in counterfeit medicinal goods has contributed significantly to reducing the rate of violations. violating the law on trading counterfeit goods in general and counterfeit medicinal goods in particular. However, the legal regulations still have some limitations such as: there is no specific concept of counterfeit goods as well as the act of trading in counterfeit goods, administrative and criminal sanctions are not clearly expressed to be able to It is not possible to distinguish between the level of violation that will result in administrative sanctions and the level that will result in criminal sanctions. There are no instructions on determining whether counterfeit goods have a value equivalent to the quantity of genuine goods and how to calculate the price. Their value, etc. From there, the writer offers solutions to improve the legal framework on the legal responsibility of traders for the act of trading counterfeit medicinal goods.

Keywords: Legal *responsibility, trader, counterfeit, medicament.*

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU **1**

1. Lý do chọn đề tài **1**

2. Tình hình nghiên cứu đề tài **3**

3. Mục đích nghiên cứu **6**

4. Câu hỏi nghiên cứu **6**

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu **7**

5.1. Đối tượng nghiên cứu ***7***

5.2. Phạm vi nghiên cứu ***7***

6. Phương pháp nghiên cứu **7**

7. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu **8**

8. Kết cấu của luận văn **8**

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA THƯƠNG NHÂN ĐỐI VỚI HÀNH VI BUÔN BÁN HÀNG GIẢ LÀ THUỐC CHỮA BỆNH **10**

1.1. Khái quát về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh **10**

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của thương nhân ***10***

1.1.1.1. Khái niệm thương nhân *10*

1.1.1.2. Đặc điểm của thương nhân *13*

1.1.2. Khái niệm và đặc điểm về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân ***15***

1.1.2.1. Khái niệm hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân . *15*

1.1.2.2. Đặc điểm hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân .. *20*

1.1.3. Phân loại hàng giả là thuốc chữa bệnh ***23***

1.1.4. Khái niệm và phân loại trách nhiệm pháp lý đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân ***25***

1.1.4.1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân *25*

1.1.4.2. Phân loại trách nhiệm pháp lý đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân *27*

1.2. Sự cần thiết phải quy định trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh 33

Kết luận Chương 1.....36

CHƯƠNG 2 BẤT CẬP VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA THƯƠNG NHÂN ĐỐI VỚI HÀNH VI BUÔN BÁN HÀNG GIẢ LÀ THUỐC CHỮA BỆNH.....37

2.1. Bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về trách nhiệm dân sự của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh 37

2.1.1. Quy định pháp luật Việt Nam về trách nhiệm dân sự của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh 37

2.1.2. Bất cập trong quy định pháp luật về trách nhiệm dân sự của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.....40

2.1.3. Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm dân sự của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh 42

2.2. Bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về trách nhiệm hành chính của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh 44

2.2.1. Quy định pháp luật Việt Nam về trách nhiệm hành chính của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.....44

2.2.2. Bất cập trong quy định pháp luật về trách nhiệm hành chính của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh 49

2.2.3. Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm hành chính của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.....52

2.3. Bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về trách nhiệm hình sự của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh 53

2.3.1. Quy định pháp luật Việt Nam về trách nhiệm hình sự của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh 53

2.3.2. Bất cập trong quy định pháp luật về trách nhiệm hình sự của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.....56

2.3.3. Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm hình sự của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh 57

Kết luận Chương 2.....59

KẾT LUẬN.....60

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Việc sử dụng thuốc phòng, chữa bệnh và tăng cường sức khỏe đã trở thành một trong những nhu cầu tất yếu quan trọng đối với đời sống con người. Theo sự phát triển của ngành Dược, nhiều loại thuốc mới đã được tìm ra và nhiều loại dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo đã được khắc phục[1]. Ngày nay, thuốc đã trở thành một loại vũ khí quan trọng không thể thiếu trong cuộc đấu tranh của con người nhằm chống lại bệnh tật, tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Việc đảm bảo thuốc chữa bệnh trong nhiều trường hợp gắn liền với việc cứu sống hoặc tử vong của con người.

Có thể thấy, trong bối cảnh kinh tế đất nước đang trên đường hội nhập quốc tế thì tình hình vi phạm trong lĩnh vực kinh tế diễn biến khá phức tạp, gia tăng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và đặt biệt hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh có sự gia tăng với nhiều hình thức tinh vi, xảo quyệt không chỉ những sản phẩm được các doanh nghiệp trong nước sản xuất mà còn cả những sản phẩm của nước ngoài được phân phối tại Việt Nam. Cũng không hiếm các trường hợp doanh nghiệp trong nước nhập hàng nước ngoài về phân phối nhưng sau đó làm giả, làm nhái rồi đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ trong nước. Điều này vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ, làm phát sinh nhiều hệ lụy, rắc rối cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính khi bước vào sân chơi quốc tế. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 11% thuốc chữa bệnh tại các quốc gia đang phát triển là thuốc giả và có thể là nguyên nhân mỗi năm gây tử vong cho hàng chục nghìn trẻ em mắc các chứng bệnh như sốt rét hay sưng phổi. Theo đó, qua 100 cuộc nghiên cứu liên quan đến 48.000 loại thuốc chữa bệnh, các chuyên gia kết luận, trong số các loại thuốc giả, thuốc chữa trị sốt rét và nhiễm trùng chiếm gần 65%. Riêng tại Việt Nam, tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng trong thời gian gần đây khiến khá nhiều người băn khoăn, lo lắng[2].

Theo báo cáo số 60/BC-VPTT ngày 05/4/2023 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia) trong năm 2022, các cơ quan chức năng cả nước đã phát hiện xử lý 3.527 vụ vi phạm (giảm 567 vụ, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước), trong đó có 807 vụ buôn bán kinh doanh hàng nhập lậu (giảm 220 vụ, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước),

---

[1] Thái Bình. (2023). *Hỗ trợ 6.000 người mắc bệnh hiểm nghèo tiếp cận thuốc biệt dược đắt tiền, chi phí điều trị lớn*. Truy cập ngày 14/4/2024, từ https://suckhoedoisong.vn/ho-tro-6000-nguoi-mac-benh-hiem-ngheo-tiep-can-thuoc-biet-duoc-dat-tien-chi-phi-dieu-tri-lon-169231108195510695.htm.

[2] Thái Yến và Nguyễn Ngân. (2024). *Thuốc giả, nỗi lo thật*. Truy cập ngày 25/6/2024, từ https://daibieunhandan.vn/suc-khoe/thuoc-gia-noi-lo-that-i356162/.

2.491 vụ gian lận thương mại (giảm 376 vụ, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước), 229 vụ hàng giả (tăng 29 vụ, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước); trong đó nhóm hàng dược phẩm là 1009 vụ (giảm 869 vụ, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước), mỹ phẩm là 1618 vụ (giảm 228 vụ, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước), thực phẩm chức năng là 822 vụ (tăng 490 vụ, tăng 147,5% so với cùng kỳ năm trước), 78 vụ thuốc y học cổ truyền (tăng 56 vụ, tăng 254% so với cùng kỳ năm trước).

Xử lý hành chính 3510 vụ; Thu nộp ngân sách nhà nước 49,31 tỷ đồng từ xử phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế và bán hàng tịch thu; Xử lý hình sự 17 vụ/35 đối tượng; Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược và đình chỉ hoạt động kinh doanh: 06 trường hợp vi phạm về xuất khẩu thuốc kiểm soát đặc biệt; ban hành 11 văn bản thu hồi thuốc vi phạm chất lượng; ban hành các công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 41 sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng; Thực hiện tạm ngừng hoạt động của 133 tên miền ".vn", thu hồi 04 tên miền[3].

Năm 2023 các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý, bắt giữ 146.678 vụ vi phạm, trong đó 11.499 vụ mua bán, vận chuyển kinh doanh hàng cấm, hàng lậu (giảm 3,37% so với cùng kỳ); 129.713 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (tăng 4,51% so với cùng kỳ). Chỉ tính riêng vi phạm về sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là 5.464 vụ việc, tăng 48% so với cùng kỳ. Đây là thống kê đáng báo động về vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại[4].

Ở nước ta, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp cũng đã tích cực tổ chức kiểm tra, xử lý, đấu tranh, ngăn ngừa và làm giảm dần các vụ buôn bán hàng giả, góp phần lành mạnh hóa hoạt động lưu thông hàng hóa trên thị trường nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, xã hội, người buôn bán chân chính và người tiêu dùng.

Tuy nhiên, thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống hàng giả là thuốc chữa bệnh thời gian qua cho thấy rằng, quy định pháp luật về xác định, xử lý vi phạm đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh còn nhiều khiếm khuyết. Nguyên nhân dẫn đến trước hết một phần do các quy định pháp luật quy định mâu thuẫn, cũng như sự tương đồng về hành vi nên đã dẫn đến hành sự nhầm lẫn, khó phân biệt, gây khó khăn cho việc

---

[3] Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn. (2023). *Số vụ buôn lậu, sản xuất kinh doanh dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng có xu hướng giảm*. Truy cập ngày 21/7/2024, từ https://backan.dms.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/so-vu-buon-lau-san-xuat-kinh-doanh-duoc-my-pham-thuc-pham-chuc-nang-gia-kem-chat-luong-co-xu-huong-giam-59886-811.html.

[4] Phan Trang. (2024). *'Báo động đỏ' nạn sản xuất, buôn bán hàng giả*. Truy cập ngày 20/7/2024, từ https://baochinhphu.vn/bao-dong-do-nan-san-xuat-buon-ban-hang-gia-102240614204154487.htm.

phát hiện, chứng minh vi phạm, công tác đấu tranh phòng chống hàng giả đạt kết quả không tương xứng với kỳ vọng và thực tiễn đòi hỏi. Rào cản lớn trong việc phát hiện và xử lý kịp thời vấn nạn thuốc giả trên thị trường hiện nay: "Với sự bùng nổ của thương mại điện tử, các mặt hàng được mua bán công khai trên các trang mạng dẫn tới người mua, người tiêu dùng lựa chọn sử dụng thuốc mà không thông qua bác sỹ kê đơn; đôi khi tự tra cứu tên thuốc, công dụng của thuốc rồi tự đặt mua thuốc dẫn tới vô hình chung đã tiếp tay cho việc tiêu thụ cũng như lan truyền thuốc giả, thuốc kém chất lượng"[5].

Xuất phát từ những yêu cầu trên, tác giả chọn đề tài: ***"Trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh"*** làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp. Qua công trình nghiên cứu này, tác giả mong muốn đóng góp một phần công sức trong quá trình hoàn thiện pháp luật nói chung, về phân định trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh nói riêng. Do đó, cũng góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, người bệnh và nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại trong điều kiện hội nhập quốc tế.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Liên quan đến trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, trong thời gian qua có một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã công bố, cụ thể:

Nhóm công trình nghiên cứu là sách, giáo trình:

Phạm Văn Beo (2010), *Luật hình sự Việt Nam, Quyển 2 (Phần các tội phạm),* Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội. Sách tập trung những nội dung chính: Một số vấn đề lý luận về xác định tội danh và phương pháp xác định tội danh, khung hình phạt; Các tội xâm phạm an ninh quốc gia; Các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân; Các tội xâm phạm sở hữu; Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình; *Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế* trong đó có "Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh"; Các tội phạm về môi trường; Các tội phạm về ma túy; Các tôi xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính; Các tội phạm về chức vụ; Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân và Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

---

[5] Nguyễn Yên. (2024). *Mua bán thuốc như mua rau, ai quản?*. Truy cập ngày 14/4/2024, từ https://vovgiaothong.vn/newsaudio/mua-ban-thuoc-nhu-mua-rau-ai-quan-d37453.html.

Nguyễn Thị Quế Anh và Nguyễn Tiến Vinh (2018), *"Pháp luật chống hàng giả gây hại sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng ở Việt Nam",* Nxb. Hồng Đức (Sách tham khảo). Sách được biên soạn gồm 6 chương, trình bày khái quát về hàng giả, hàng giả gây hại cho sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng. Nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam, kinh nghiệm pháp luật nước ngoài và các nội dung hợp tác quốc tế trong chống hàng giả gây hại cho người tiêu dùng. Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam.

Phạm Văn Beo (2019), *Luật hình sự Việt Nam, Quyển 1 (Phần chung)*, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội. Sách tập trung giới thiệu những vấn đề có tính cơ bản nhất của Bộ Luật Hình sự như: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Luật hình sự Việt Nam; Khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự Việt Nam; Nguồn của Luật hình sự Việt Nam; Tội phạm; Cấu thành tội phạm; Khách thể của tội phạm; Mặt khách quan của tội phạm; Chủ thể của tội phạm; Mặt chủ quan của tội phạm; Các giai đoạn thực hiện tội phạm; Đồng phạm; Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; Trách nhiệm hình sự và hình phạt; Hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp; Quyết định hình phạt; Các biện pháp tha, miễn trong Luật hình sự; Trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Những quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại. Trong đó, những quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong cũng như "Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế" là một trong những nội dung liên quan đến đề tài. Đây là định hướng chuyên môn cho đề tài ***Trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh***.

Nhóm công trình nghiên cứu là tạp chí:

Hoàng Hải (2020), *"Một số vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả"*, Tạp chí nghề luật. Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích, làm rõ thực trạng tình hình tội sản xuất, buôn bán hàng giả, những vướng mắc trong truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả từ đó đưa ra một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện.

Lê Quang Kiệm (2020), *"Nâng cao năng lực của ngành Quản lý thị trường góp phần quản lý việc sản xuất và buôn bán hàng giả trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay"*, Tạp chí Thanh tra. Bài viết trình bày thực trạng công tác quản lý sản xuất và buôn bán hàng giả hiện nay tại Việt Nam và đưa ra giải pháp nâng cao năng lực của ngành Quản lý thị trường.

Võ Văn Mộng (2022), *"Hoàn thiện các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng giả"*, Tạp chí Khoa học Kiểm sát. Trong phạm vi bài viết,

tác giả phân tích một số bất cập trong các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi hàng giả và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

Trần Quốc Tuấn (2023), *"Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả ở Việt Nam hiện nay"*, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. Tác giả nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong đấu tranh phòng, chống tội sản xuất, buôn bán hàng giả nói chung ở Việt Nam, từ đó, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm này.

Nhóm công trình nghiên cứu là Luận án Tiến sĩ, Luận văn Thạc sĩ:

Trần Ngọc Việt (2001), *"Tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả thực trạng và biện pháp phòng, chống"* (Luận án Tiến sĩ Luật học). Luận án tập trung nghiên cứu những quy định của pháp luật hình sự về tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả nói chung, thực tiễn hướng dẫn áp dụng các quy định này. Thực trạng, nguyên nhân và điều kiện của tội phạm làm hàng giả, buôn bán hàng giả ở Việt Nam. Một số biện pháp đấu tranh phòng, chống tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả.

Phạm Tài Huệ (2018), *"Các tội phạm về hàng giả theo pháp luật hình sự Việt Nam"* (Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện khoa học xã hội - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam). Luận án nghiên cứu những vấn đề về khái niệm các tội phạm về hàng giả, cấu thành tội phạm của các tội phạm về hàng giả; các quan điểm khoa học, các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam cũng như quy định trong pháp luật hình sự một số nước trên thế giới đối với tội phạm về hàng giả. Từ đó phân tích thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ Luật Hình sự trong việc định tội danh, quyết định hình phạt trong xét xử đối với các tội phạm về hàng giả từ thực tiễn các tỉnh, thành phố ở Việt Nam.

Lê Phương Anh (2018), "*Xử phạt vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả - Thực tiễn tại thành phố Hà Nội*" (Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội). Tác giả trình bày những vấn đề lý luận và pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả. Phân tích thực trạng xử phạt vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả tại thành phố Hà Nội từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động này trong thực tế.

Lê Thị Thanh Tiền (2019), *"Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng giả"* (Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh). Luận văn nghiên cứu các quy định pháp luật về cơ sở lý luận và pháp lý của xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng giả; Thực trạng pháp luật và thực trạng hoạt động xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng giả.

Lê Ngân Giang (2020), *"Pháp luật về đấu thầu thuốc chữa bệnh, qua thực tiễn thực hiện tại bệnh viện Trung ương Huế"* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học

Luật - Đại học Huế). Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng pháp luật về đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Việt Nam.

Nguyễn Hữu Trị (2022), *"Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm"*, (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật - Đại học Huế). Luận văn này nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm theo quy định của Pháp luật Việt Nam giai đoạn 2017 - 2021.

Tóm lại, các công trình nghiên cứu trên đã tiếp cận vấn đề ở những khía cạnh khác nhau như quy định của pháp luật, nguyên nhân và giải pháp về chống hành vi sản xuất, mua bán hàng giả là lương thực, thực phẩm; trách nhiệm của thương nhân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; hoạt động đấu thầu thuốc chữa bệnh qua thực tiễn thực hiện tại bệnh viện Trung ương Huế; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm. Song vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu toàn diện vấn đề trách nhiệm pháp lý của thương nhân về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Do đó, trên cơ sở kế thừa ưu điểm của những tác giả đi trước, Luận văn tiếp tục đi sâu nghiên cứu vấn đề pháp luật về trách nhiệm pháp lý của thương nhân về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

3. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở phân tích cơ sở lý luận cũng như những quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Người viết cũng tìm hiểu về thực trạng quy định của pháp luật, từ đó, tác giả nêu lên những vấn đề còn bất cập và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, nhằm góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh, người tiêu dùng và các chủ thể tham gia vào hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

4. Câu hỏi nghiên cứu

Để luận văn đảm bảo các yêu cầu, đạt được những mục tiêu nghiên cứu thì luận văn cần phải làm rõ những nội dung theo những câu hỏi sau:

- Thế nào là hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân?

- Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định như thế nào đối với trách nhiệm pháp lý của thương nhân về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh?

- Bất cập và giải pháp để hoàn thiện pháp luật quy định trách nhiệm pháp lý của thương nhân về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh?

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

5.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

5.2. Phạm vi nghiên cứu

Trong Luận văn này, tác giả nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích quy định pháp luật hiện hành về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh tại Việt Nam theo quy định tại các văn bản Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Luật Thương mại năm 2005; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2018; Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sủa đổi, bổ sung năm 2020; Luật Dược năm 2016; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Từ đó nêu lên những điểm còn hạn chế của quy định nhằm đề ra những biện pháp hoàn thiện các bất cập được nêu. Trong luận văn này, người viết không phân tích cấu thành vi phạm pháp luật đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân.

6. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn, tác giả đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp lịch sử: phương pháp này được tác giả sử dụng để nghiên cứu quá trình phát triển của pháp luật quy định về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

- Phương pháp so sánh: để đánh giá những điểm tiến bộ và hạn chế quy định của pháp luật liên quan đến đề tài nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp này để đối chiếu, so sánh những văn bản pháp luật đã hết hiệu lực với những văn bản pháp luật hiện hành.

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: tác giả sử dụng phương pháp này để phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật có liên quan đến việc xác định trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh; từ đó tìm ra những điểm bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

- Phương pháp logic: để đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật.

Trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu trên, trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả sử dụng linh hoạt và hợp lý từng phương pháp sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

7. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu

Việc nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống của đề tài: "Trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", công trình này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn như sau:

Về ý nghĩa khoa học: Thông qua hoạt động nghiên cứu các nội hàm lý luận và phân tích làm sáng tỏ các quy định pháp luật về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh cũng như đưa ra các thực trạng quy định pháp luật và đề xuất các giải pháp hoàn thiện những bất cập. Kết quả hoạt động nghiên cứu này đóng góp một phần cho hoạt động sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả nói chung, hàng giả là thuốc chữa bệnh nói riêng nhằm tạo sự thống nhất và hoàn thiện trong các quy định trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Về giá trị áp dụng trong thực tiễn: Luận văn là kết quả của quá trình nghiên cứu nghiệm túc nên đây là tài liệu đáng tin cậy cho đối tượng sinh viên, học viên chuyên ngành luật, luật sư đặc biệt là các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền đóng góp ý kiến, soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

8. Kết cấu của luận văn

Ngoài Phần mở đầu, Phần kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn nghiên cứu được kết cấu gồm 2 chương, cụ thể:

Chương 1: Cơ sở lý luận về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Trong chương này, tác giả nghiên cứu khái quát về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thông qua việc đưa ra các khái niệm có liên quan cũng như phân loại về hàng giả là thuốc chữa bệnh, trách nhiệm pháp lý về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Bênh cạnh đó, tác giả còn nêu lên ý nghĩa của việc quy định trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Đồng thời, người viết cũng trình bày cơ sở pháp lý quy định trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Chương 2: Bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Nội dung của chương này, tác giả tập trung nghiên cứu quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, cụ thể là trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, người viết tìm ra những bất cập trong quy định pháp luật và đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật trong việc quy định trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA THƯƠNG NHÂN ĐỐI VỚI HÀNH VI BUÔN BÁN HÀNG GIẢ LÀ THUỐC CHỮA BỆNH

Thuốc giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cải thiện và nâng cao sức khỏe con người. Do đó, việc sử dụng thuốc không hiệu quả cũng như thuốc kém chất lượng sẽ không chỉ gây tác động xấu đến sức khỏe người bệnh mà còn làm xói mòn lòng tin của công chúng vào hệ thống y tế của một quốc gia.

Sử dụng thuốc giả gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người sử dụng. Thậm chí có thể đến mức gây tử vong. Tuy nhiên, bệnh nhân rất khó để phân biệt một sản phẩm là chất lượng. Vì chúng thường được đóng gói kỹ lưỡng để làm sao cho giống hệt với các thuốc chính hãng. Những hậu quả này đã làm giảm niềm tin của cộng đồng vào hệ thống chăm sóc sức khoẻ.

Trên cơ sở đó, trong nội dung chương này, tác giả tập trung làm rõ các vấn đề có liên quan đến đề tài nghiên cứu như: khái niệm, đặc điểm của thương nhân; khái niệm, đặc điểm hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh; khái niệm, phân loại trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh; sự cần thiết phải quy định trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

1.1. Khái quát về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của thương nhân

1.1.1.1. Khái niệm thương nhân

Có thể nói, trong thời gian vừa qua nền kinh tế của nước ta đang có những bước chuyển biến rõ rệt, trở thành một trong những nước đang phát triển có nền kinh tế tăng trưởng mạnh. Để có được thành quả này, bên cạnh chủ trương chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước phải kể đến vai trò của thương nhân, những nhân tố đã và đang trở thành động lực phát triển của nền kinh tế.

Thương nhân (tiếng Anh: *Merchant* hay *Business man*, tiếng Pháp: *Commerẹant*) là một chế định quan trọng trong Luật Thương mại của các nước. Tuy nhiên, khái niệm về thương nhân được hiểu không hoàn toàn giống nhau tùy theo quy định của pháp luật mỗi nước.

Trong quyển Business Law Text and Case các tác giả Clarkson, Miller, Cross có viết *"A person is a merchant when she or he acting in a mercantile capacity, possesses*

or uses an expertise specifically related to the goods being sold"[6], nội dung này được tác giả Lê Văn Tranh dịch như sau: *"Một người được gọi là thương nhân khi người đó hành động trong khả năng thương mại, sở hữu hoặc sử dụng chuyên môn liên quan cụ thể đến hàng hóa được bán"*.

Theo Điều 1 Bộ luật Thương mại của Cộng hòa Pháp năm 1807 quy định *"Thương nhân là người thực hiện các hành vi thương mại và lấy đó làm nghề nghiệp thường xuyên của mình"*. Đây là một định nghĩa kinh điển về thương nhân - những người có nghề nghiệp thường xuyên là thực hiện các hành vi thương mại. Bộ luật Thương mại năm 2005 cũng giữ nguyên định nghĩa này. Việc thực hiện nhiều hành vi thương mại chưa đủ để coi là thương nhân, nếu họ không thực hiện những hành vi đó cho bản thân mình hoặc gia đình của mình.

Khái niệm "Thương nhân" cũng được định nghĩa trong Bộ luật Thương mại Nhất thể của Hoa Kỳ (Uniform Commercial Code -1990). Theo Bộ luật này, có 3 loại hình thương nhân chủ yếu là cá nhân kinh doanh (sole propration), công ty đối nhân (partnership) và công ty đối vốn (corporation)[7].

Theo khoản 2, Điều 2 của Bộ luật Thương mại Cộng hòa Czech thì thương nhân được mô tả là: (i) Người (thể nhân hoặc pháp nhân) được ghi tên vào sổ đăng ký thương mại; (ii) Người thực hiện hoạt động kinh doanh trên cơ sở một giấy phép cho tiến hành một số hoạt động mua bán nhất định; (iii) Người thực hiện các hoạt động kinh doanh trên cơ sở một giấy phép được cấp theo các luật hoặc các quy định đặc biệt khác với quy định điều chỉnh việc cấp giấy phép buôn bán; (iv) Thể nhân thực hiện hoạt động nông nghiệp mà đăng ký vào sổ đăng ký thích hợp theo luật quy định đặt biệt.[8]

Như vậy, pháp luật thương mại của các nước trên thế giới đều xác định chính xác cả về nội hàm (các thuộc tính của thương nhân), cả về ngoại diên (các loại thương nhân) của khái niệm thương nhân.

Khái niệm thương nhân được pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận trong Luật Thương mại năm 1997, theo đó *"Thương nhân gồm cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh hoạt động thương mại một cách độc lập và thường xuyên"*[9]. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Thương mại năm 1997

---

[6] K.W. Clarksin, R.L. Miller and F.B. Cross. (2017). Business Law Text anh Case. *14. Boston, USA: Cengage Learning*, Page number 380.

[7] Trần Đình Hảo. (2002). Thương gia theo luật Hoa Kỳ. *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 2*, tr. 18-23.

[8] Viện Khoa học pháp lý. (2002). *Bộ luật Thương mại Cộng hòa Czech 1991 (Tài liệu tham khảo)*, Hà Nội.

[9] Khoản 6 Điều 5 Luật Thương mại năm 1997.

thì một cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên thì được coi là thương nhân và thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Thương mại khi các chủ thể này thực hiện một thủ tục hành chính bắt buộc đó là "đăng ký kinh doanh". Từ quy định này đã dẫn đến không ít trường hợp chủ thể hoạt động thương mại thường xuyên, độc lập nhưng lại không được coi là thương nhân do không đăng ký kinh doanh, vì thế các hành vi thương mại của họ không chịu sự điều chỉnh của Luật thương mại năm 1997. Chính điều này đã dẫn đến nhiều trường hợp chủ thể kinh doanh lợi dụng quy định của Luật Thương mại để lẫn trốn việc thực hiện nghĩa vụ của mình đối với bạn hàng.

Còn theo Nghị định về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài, cũng quy định: *Thương nhân là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật được phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá theo ngành nghề đã đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh*[10].

Đến Luật Thương mại năm 2005, thương nhân được quy định như sau: *"Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh"*. Theo định nghĩa này, về mặt chủ thể, thương nhân có thể tồn tại với tư cách là cá nhân hoặc với tư cách tổ chức và *"đăng ký kinh doanh"* là một dấu hiệu bắt buộc của thương nhân. Khoản 3 Điều 1 Luật Thương mại năm 2005 có giải thích *"Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác"*. Điều này đã làm cho số lượng chủ thể là thương nhân được mở rộng đáng kể. Đồng thời, những thương nhân thực tế là các chủ thể có hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên nhưng chưa thực hiện việc đăng ký kinh doanh và các đối tượng này cũng phải chịu sự điều chỉnh của Luật thương mại[11].

Về điều kiện, thì chủ thể được xem là thương nhân khi thỏa mãn các điều kiện như: phải thực hiện hoạt động thương mại và các hoạt động này được thực hiện với sự độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và diễn ra như nghề nghiệp. Ngoài ra, thương nhân còn phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký kinh doanh để được thừa nhận về mặt pháp lý[12].

Tuy nhiên cần phân biệt *"Thương nhân"* và *"Doanh nghiệp"*, khoản 10, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2020 định nghĩa về doanh nghiệp như sau: *"Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành*

---

[10] khoản 1 Điều 8 Nghị định số 57/1998/NĐ-CP.

[11] Điều 7 Luật Thương mại năm 2005.

[12] Cao Nhất Linh (Chủ biên). (2021). *Luật Kinh tế* (tr.18). Hà Nội: Nxb. Giáo dục Việt Nam.

lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh". Như vậy, cả thương nhân và doanh nghiệp đều thực hiện các hoạt động kinh doanh sinh lời, có lợi nhuận. Chúng ta có thể thấy, thương nhân và doanh nghiệp có sự phụ thuộc lẫn nhau trên cơ sở những điểm khác biệt, mọi doanh nghiệp chắc chắn đều là thương nhân, còn thương nhân chưa chắc đã phải là doanh nghiệp, như hộ kinh doanh, hợp tác xã... Mặc khác, thương nhân còn bao gồm những cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh, chứ không chỉ bao gồm doanh nghiệp.

Tóm lại, *"Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh"*.

1.1.1.2. Đặc điểm của thương nhân

Thứ nhất, các chủ thể có thể trở thành thương nhân gồm 2 nhóm là cá nhân và tổ chức kinh tế. Trong Luật Thương mại năm 1997, thương nhân được quy định bao gồm "cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình"[13], phạm vi các chủ thể được xác định là thương nhân tương đối rộng. Đến Luật Thương mại năm 2005, các chủ thể "pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình" được thay thế bằng "tổ chức kinh tế". Theo đó, Điều 6 Luật Thương mại năm 2005 quy định thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.

Cá nhân với tư cách là chủ thể pháp luật dân sự kể từ lúc sinh ra và chấm dứt sự tồn tại khi chết. Đây là con người cụ thể có năng lực pháp luật và năng lực hành vi để thực hiện các hoạt động thương mại, đồng thời tự mình gánh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động thương mại đó. Theo quy định chung, thương nhân là cá nhân phải từ đủ mười tám tuổi trở lên và không thuộc các trường hợp pháp luật cấm kinh doanh. Ở đây, cá nhân khác biệt với "công dân" bởi lẽ, "công dân" là người có quốc tịch của một hoặc một số quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có chủ quyền. Vì thế, theo pháp luật Việt Nam thì cá nhân có thể trở thành thương nhân không chỉ là công dân Việt Nam mà còn có thể là công dân nước ngoài, thậm chí cả người không có quốc tịch[14].

Khái niệm tổ chức kinh tế được sử dụng trong định nghĩa thương nhân của Luật Thương mại năm 2005 là để chỉ các tổ chức là pháp nhân như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các tổ chức không có tư cách pháp nhân như doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh. Ở mức độ khái quát, căn cứ vào hình thức pháp lý của các loại hình chủ thể kinh doanh, thương nhân theo quy định của pháp luật Việt

---

[13] Điều 17 Luật Thương mại năm 1997.

[14] Lê Văn Tranh. (2020). Thương nhân theo pháp luật thương mại Việt Nam. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp,* số 13, tr.413.

Nam bao gồm: (i) thương nhân là doanh nghiệp; (ii) thương nhân là hợp tác xã; (iii) thương nhân là hộ kinh doanh.[15]

Thứ hai, thương nhân phải thực hiện hoạt động thương mại độc lập, mang danh nghĩa chính mình vì lợi ích chính mình. Theo tinh thần của pháp luật thương mại, thực hiện hành vi thương mại độc lập, mang danh nghĩa chính mình và vì lợi ích bản thân mình là dấu hiệu cần thiết để xác định chủ thể tham gia vào các hoạt động thương mại có phải là thương nhân hay không. Có nghĩa là chủ thể đó phải thực hiện các hành vi thương mại mang danh nghĩa của mình, chịu trách nhiệm trực tiếp cho các hành vi của mình và vì lợi ích của bản thân mình chứ không phải vì lợi ích của một chủ thể nào khác. Khi thực hiện hành vi thương mại, thương nhân không bị chi phối bởi ý chí của chủ thể khác mà được hoạch định bởi ý chí của chính thương nhân. Việc nhân danh của thương nhân xuất phát từ quyền độc lập kinh doanh của chủ thể.

Thương nhân khác với người làm công ăn lương hoặc người quản lý do chủ thuê. Ví dụ: đối với một nhà hàng hải sản thì chủ của nhà hàng là thương nhân vì chủ thể này chịu trách nhiệm trực tiếp cho các hành vi liên quan đến giao dịch kinh doanh của nhà hàng, còn những nhân viên, quản lý của nhà hàng không phải thương nhân.

Thứ ba, thương nhân phải thực hiện hoạt động thương mại mang tính nghề nghiệp, thường xuyên. Ngoài dấu hiệu hoạt động thương mại độc lập, nhân danh chính mình và vì lợi ích của bản thân mình, thương nhân phải hoạt động thương mại một cách "thường xuyên" và lấy đó làm nghề nghiệp thường xuyên của mình. Cụm từ "thường xuyên" mang tính định tính và chưa thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng pháp luật và khoa học pháp lý đã xác định, một hoạt động được thực hiện thường xuyên hay được xác định là nghề nghiệp thường xuyên là một hoạt động lặp đi lặp lại và mang lại nguồn thu nhập chính cho chủ thể thực hiện. Đây là một trong những dấu hiệu pháp lý quan trọng để xác định tư cách thương nhân, bởi một chủ thể thực hiện hành vi thương mại một cách độc lập, nhân danh chính mình, vì lợi ích của mình nhưng không thường xuyên, tức không mang tính nghề nghiệp thì cũng không phải là thương nhân. Ví dụ: một hộ gia đình có phòng trống không dùng hết cho một số người thuê để du lịch trong một mùa hè thì không trở thành thương nhân. Song cũng hộ gia đình đó, tiến hành xây dựng nhà để cho các doanh nghiệp làm nơi bán hàng hóa một cách liên tục, thì có thể trở thành thương nhân.

Thứ tư, để trở thành thương nhân thì các chủ thể phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Luật thương mại năm 1997 và Luật Thương mại năm 2005 đều quy

---

[15] Đỗ Mạnh Phương. (2023). Khái niệm thương nhân và các loại hình thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp,* số 05, tr.477.

định dấu hiệu "đăng ký kinh doanh" khi giải thích khái niệm thương nhân. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, đăng ký kinh doanh không chỉ là dấu hiệu để phân biệt thương nhân với chủ thể không phải là thương nhân mà có thực hiện hoạt động thương mại một cách thường xuyên, mà còn là nghĩa vụ của thương nhân[16]. Tuy nhiên, trường hợp chưa đăng ký kinh doanh, thương nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình theo quy định của Luật Thương mại và quy định khác của pháp luật. Như vậy, rõ ràng Luật Thương mại năm 2005 đã thừa nhận loại thương nhân thực tế, tức chủ thể thực hiện hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên nhưng chưa làm thủ tục đăng ký kinh doanh.

1.1.2. Khái niệm và đặc điểm về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân

1.1.2.1. Khái niệm hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân

Nếu như trước đây, việc sản xuất và buôn bán thuốc giả thường do các đối tượng thực hiện theo hình thức nhỏ lẻ hoặc hộ gia đình thì gần đây, hoạt động này được thực hiện ngày một "lộng hành" và "bành trướng" khi hoạt động với quy mô lớn, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Nạn thuốc giả hoành hành gây nguy hại rất lớn cho người bệnh. Khi dùng thuốc giả, người bệnh có thể phải tốn rất nhiều tiền để mua thuốc, nhưng bệnh không thuyên giảm, thậm chí còn tăng lên, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người bệnh vì nghĩ rằng mình đã lâm vào tình trạng "hết thuốc chữa". Những người mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen suyễn,... nếu phải dùng thuốc giả thì rất nguy hiểm cho tính mạng. Một số trường hợp thuốc giả chứa hoạt chất, dược chất kém chất lượng do quá trình sản xuất bằng phương pháp thủ công, người sản xuất pha trộn thêm nhiều loại tạp chất khác, thậm chí có thể lẫn cả chất độc làm cho người dùng có thể tử vong. Thuốc chữa bệnh là mặt hàng đặc biệt bởi liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người. Nhu cầu thuốc phục vụ chữa bệnh ngày càng lớn, cùng với sự phát triển không ngừng của ngành dược trong nước cũng như trên thế giới làm cho thị trường kinh doanh thuốc ngày càng sôi động. Trước tình hình đó, nhiều người livestream, quảng cáo buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng là những loại thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Trước hết, tìm hiểu khái niệm về hàng hoá và thế nào là hàng giả. Một số công trình khoa học cũng định nghĩa *"Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán"*[17]. Dưới góc độ pháp lý, theo khoản 1 Điều 4 Luật Giá năm 2023 *"Hàng hóa là sản phẩm có thể trao đổi,*

---

[16] Điều 7 Luật Thương mại năm 2005.

[17] Hoàng Phê (Chủ biên). (2000). *Từ điển Tiếng Việt.* Hà Nội - Đà Nẵng: Nxb Đà Nẵng và Trung tâm Từ điển học.

mua, bán trên thị trường", ví dụ gạo, vải... còn *"Giả có nghĩa không phải là thật mà được làm với bề ngoài giống như cái thật để người khác tưởng là thật"*[18].

Theo từ điển Bách khoa toàn thư: *"Hàng giả là hàng làm bắt chước theo mẫu mã của loại hàng thật nào đó đang được lưu hành, nhưng không bảo đảm đủ tiêu chuẩn về phẩm chất hoặc không có giá trị sử dụng, hoặc không có giá trị sử dụng đầy đủ, nhất là đối với mặt hàng thông dụng và có nhu cầu lớn. Về hình thức, các loại hàng giả rất giống hàng thật, vì kĩ thuật làm hàng giả ngày càng tinh vi. Người làm hàng giả cũng có khi sử dụng một phần nguyên liệu, các loại bao bì, tem nhãn của hàng thật để lừa gạt người mua"*[19]. Khái niệm này thực ra chỉ là giải thích về mặt ngôn ngữ, mà chưa phải là khái niệm mang tính pháp lý, thể hiện bản chất của hàng giả.

Hàng giả theo Nghị định số 140/HĐBT ngày 25/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về kiểm tra, xử lý việc sản xuất, buôn bán hàng giả là *"những sản phẩm, hàng hoá được sản xuất ra trái pháp luật có hình dáng giống như những sản phẩm, hàng hoá được Nhà nước cho phép sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ trên thị trường; hoặc những sản phẩm, hàng hoá không có giá trị sử dụng đúng với nguồn gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng của nó"*. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đưa ra khái niệm cụ thể về hàng giả. Bên cạnh đó, cần phân biệt hàng giả với hàng nhái và hàng kém chất lượng, theo đó "Hàng kém chất lượng là sản phẩm hàng hóa có mức chất lượng thấp hơn mức chất lượng đã đăng ký và ghi nhãn sản phẩm song chưa vi phạm mức chất lượng tối thiểu thì chưa bị coi là hàng giả mà chỉ là kém chất lượng"[20]. Ngoài ra, trên thực tế thì hàng nhái được hiểu là sản phẩm được làm giống hoặc tương tự hàng chính hãng, nhưng không có nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu không được phép sử dụng. Hàng nhái thường có chất lượng thấp hơn hàng chính hãng. Tuy nhiên, xét theo quy định pháp luật không có bất cứ văn bản nào quy định về thuật ngữ, khái niệm "hàng nhái".

Cho đến nay, khái niệm về hàng giả vẫn còn đang là vấn đề tranh cãi, trong các văn bản quy phạm pháp luật không đưa ra khái niệm về hàng giả cụ thể mà chỉ khái niệm hàng giả bằng phương pháp liệt kê các tiêu chí để xác định hàng giả[21]. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP đã loại bỏ hàng giả sở hữu trí tuệ khỏi định nghĩa về hàng giả. Điều này có thể hàm ý rằng tội phạm liên quan đến giả mạo quyền sở hữu trí tuệ đang được

---

[18] *Từ điển Tiếng Việt*.(1998). Hà Nội: Nxb. Văn hoá, tr.405.

[19] *Từ điển Bách Khoa toàn thư,* từ http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn.

[20] Mục 1.2 Thông tư liên Bộ số 1254-TTLB ngày 08/11/1991 của Ủy ban khoa học Nhà nước, Bộ Thương mại và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 140/HĐBT.

[21] Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022.

xử lý theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Bộ Luật Hình sự năm 2015) trừ khi hàng giả đó là thực phẩm, phụ gia thực phẩm và thuốc hoặc hàng giả không đạt tiêu chuẩn.

Thiết nghĩ, nếu chưa đưa ra khái niệm, không có tiêu chí xác định thế nào là hàng giả là trở ngại khi xử lý vi phạm đồng thời các đối tượng có thể lợi dụng mọi hình thức gian lận để làm giả bằng nhiều hình thức khác nhau, về chất lượng, hình thức...Do đó, cách liệt kê các tiêu chí xác định hàng giả như hiện nay là chưa phù hợp và cần có khái niệm hàng giả cụ thể để phù hợp trong điều kiện kinh tế đất nước phát triển.

Ngoài ra, cũng cần phân biệt hàng giả và hàng hóa. Khi nói đến hàng hóa thì chỉ có thể là hàng hóa "thật", hàng hóa "hợp pháp" còn nói đến hàng giả thì chỉ có thể là thứ hàng không hợp pháp, không có giá trị. Như vậy, hàng giả không phải là hàng hóa. Trên thực tế, một số nhà giải thích pháp luật đã giải thích không đúng về hàng giả, thậm chí có sự đồng nhất giữa "hàng giả" và "hàng hóa". Sự nhầm lẫn này không xảy ra đối với các quy định của Bộ luật hình hình sự nhưng xảy ra trong nhiều văn bản pháp luật khác có liên quan đến quy định của Bộ Luật Hình sự [22]. Ví dụ, khoản 33 Điều 2 Luật Dược năm 2016 quy định: "Thuốc giả là thuốc được sản xuất thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Không có dược chất, dược liệu; b) Có dược chất không đúng với dược chất ghi trên nhãn hoặc theo tiêu chuẩn đã đăng ký lưu hành hoặc ghi trong giấy phép nhập khẩu;…". Tương tự như vậy, khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định "hàng giả" gồm: "a) Hàng hóa có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa; hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng hoặc có giá trị sử dụng, công dụng không đúng so với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký; b) Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản hoặc định lượng chất chính tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa;…". Theo cách hiểu trên, các văn bản đã "vô tình" coi hàng giả là hàng hóa và điều này dẫn đến nhận thức không đúng khi áp dụng luật. Bản chất của hàng giả là thứ không có giá trị sử dụng của loại hàng mà nó mang tên hoặc tuy có giá trị sử dụng của loại hàng mang tên nhưng mang nhãn hiệu của cơ sở sản xuất khác nhằm lừa dối khách hàng (gian dối, trái pháp luật).

Trong Y học, thuốc là các phân tử thường có khối lượng phân tử $P_M \leq 600$ dalton. Chúng đều là các acid hoặc các base yếu. Kích thước phân tử của thuốc có thể thay đổi

---

[22] Nguyễn Văn Hương. (2019). Hoàn thiện quy định của pháp luật về tội buôn lậu, tội sản xuất, buôn bán hàng giả, *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp*, số 16, tr.392.

từ rất nhỏ (P_M = 7 dalton như ion lithi) cho tới rất lớn (như alteplase - tPA - là protein có P_M = 59.050 dalton). Tuy nhiên, đa số có P_M từ 100 - 1.000. Để gắn "khít" vào một loại receptor, phân tử thuốc cần đạt được một kích cỡ duy nhất đủ với kích thước của receptor đặc hiệu để thuốc không gắn được vào các receptor khác (mang tính chọn lọc). Kinh nghiệm cho thấy P_M nhỏ nhất phải đạt khoảng 100 và không quá 1.000, vì lớn quá thì không qua được các màng sinh học để tới nơi tác dụng[23]. Tuy nhiên, với khái niệm này dưới gốc độ y học tập trung phân tích các đặc tính hóa học, cấu thành của thuốc mà chưa nêu lên nguồn gốc cũng như vai trò của thuốc.

Theo Từ điển Bách khoa dược học: *"Thuốc là sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, thực vật, khoáng vật hoặc vi sinh, có tác dụng dược lý, được bào chế để dùng cho người nhằm chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi hoặc điều chỉnh chức năng cơ thể, làm giảm triệu chứng bệnh, chẩn đoán bệnh, phục hồi hoặc nâng cao sức khỏe, làm mất cảm giác một bộ phận hoặc toàn thân, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh đẻ hoặc thay đổi hình dáng của cơ thể"*[24]. Định nghĩa này giúp phân biệt giữa thuốc trong ngành y tế với các sản phẩm khác trong đời sống thường ngày, phân biệt thuốc dùng trong ngành y tế với các sản phẩm không dùng cho người mà chỉ dùng cho động vật.

Dưới góc độ pháp lý, Luật Dược năm 2016 quy định *"Thuốc là chế phẩm có chứa dược chất hoặc dược liệu dùng cho người nhằm mục đích phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức ănng sinh lý cơ thể người bao gồm thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vắc xin và sinh phẩm"*[25].

Dù định nghĩa dưới góc độ y học hay pháp lý thì thuốc vẫn được xem là loại hàng hóa đặt biệt liên quan đến sức khỏe con người, là một trong những mặt hàng kinh doanh có điều kiện cần quản lý một cách chặt chẽ từ sản xuất, nhập khẩu đến lưu thông, phân phối thuốc nhằm đảm bảo chất lượng.

Từ những phân tích, lập luận trên, có thể hiểu *"Thuốc chữa bệnh là sản phẩm có chứa dược chất hoặc dược liệu nhằm mục đích chữa bệnh cho con người"*. Ví dụ: lisinopril, Benazepril, quinapril, captopril, ramipril, moexipril, fosinopril,..

Thuốc chữa bệnh giả là một vấn đề nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của người sử dụng. Việc sử dụng thuốc chữa bệnh giả có thể dẫn đến việc không điều trị được bệnh, gây trì hoãn trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý, gây mất lòng tin vào hệ thống y tế. Hiệp định TRIPS, trong chú thích số 14, có định nghĩa

---

[23] Đào Văn Phan (Chủ biên). (2013). *Dược lý học (Sách dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa)* (tr.16). Hà Nội: Nxb. Giáo dục Việt Nam.

[24] Nguyễn Duy Cương. (2005). *Từ điển Bách khoa dược học* (tr.619). Hà Nội: Nxb. Từ điển bách khoa.

[25] Khoản 2 Điều 2 Luật Dược năm 2016.

về "hàng giả nhãn hiệu". Đây là "hàng hóa… mang nhãn hiệu mà không được phép trùng với nhãn hiệu đã được đăng ký hợp lệ đối với hàng hóa đó hoặc không thể phân biệt được về các khía cạnh cơ bản với nhãn hiệu đó…" và tương tự cách tiếp cận của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong đó dược phẩm giả được mô tả là "... dãn nhãn sai một cách cố ý và gian lận về nhận dạng và/hoặc nguồn gốc (WHO, 1999)[26].

Theo quy định tại khoản 33 Điều 2 Luật Dược năm 2016 thì thuốc giả là thuốc được sản xuất thuộc một trong các trường hợp: (i) Không có dược chất, dược liệu; (ii) Có dược chất không đúng với dược chất ghi trên nhãn hoặc theo tiêu chuẩn đã đăng ký lưu hành hoặc ghi trong giấy phép nhập khẩu; (iii) Có dược chất, dược liệu nhưng không đúng hàm lượng, nồng độ hoặc khối lượng đã đăng ký lưu hành hoặc ghi trong giấy phép nhập khẩu, trừ thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng trong quá trình bảo quản, lưu thông phân phối; (iv) Được sản xuất, trình bày hoặc dán nhãn nhằm mạo danh nhà sản xuất, nước sản xuất hoặc nước xuất xứ.

Buôn bán hàng giả là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nói chung cũng như lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng nói chung. Cùng với sự phát triển của kinh tế, chính trị, xã hội; hành vi buôn bán hàng giả đã xuất hiện và tồn tại hiện tượng tiêu cực cùng với sự phát triển của kinh tế. Theo quy định tại Thông tư số 02/2000/TT-BYT ngày 21/02/2000, *"Bán buôn thuốc là bán với số lượng lớn cho các thương nhân, tổ chức được phép mua bán thuốc"*. Luật Dược năm 2005 và Luật Dược năm 2016 sau này cùng đưa ra định nghĩa chung về kinh doanh thuốc, theo đó *kinh doanh dược là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ liên quan đến thuốc và nguyên liệu làm thuốc trên thị trường nhằm mục đích sinh lời*. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP) thì "buôn bán" là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chào hàng, bày bán, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động khác đưa hàng hóa vào lưu thông[27]. Còn "Buôn bán hàng giả là hành vi mua đi bán lại loại hàng hóa biết rõ là giả nhằm thu lời bất chính. Hành vi này bao gồm việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chào hàng, bày bán, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển,

---

[26] *Trade in Counterfeit Pharmaceutical Products*. Truy cập ngày 14/4/2024, từ file:///G:/My%20Drive/Duong/Cao%20hoc%20Luat/Lu%E1%BA%ADn%20v%C4%83n%20cao%20h%E1%BB%8Dc/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u/Trade_in_Counterfeit_Pharmaceutical_Products_en.pdf.

[27] Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP).

bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động khác đưa hàng hóa vào lưu thông"[28].

Buôn bán thuốc chữa bệnh là một ngành kinh doanh nhạy cảm vì hàng hóa của nó là hàng hóa đặt biệt. Tuy nhiên, không vì thế mà xã hội cũng như nền kinh tế lại né tránh e ngại vấn đề phát triển ngành kinh doanh này, bởi lẽ, nhu cầu xã hội hiện đại lại chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.

Từ những phân tích trên, theo người viết, *"Hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chào hàng, bày bán, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động khác đưa thuốc giả vào lưu thông"*.

1.1.2.2. Đặc điểm hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân

Hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân biểu hiện dưới dạng hành động. Thương nhân buôn bán thuốc giả bằng hành động cụ thể của mình tác động đến quan hệ sản xuất, kinh doanh mang tính chất tiêu cực có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng và gây thiệt hại cho doanh nghiệp kinh doanh chân chính. Hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân được biểu hiện dưới những đặc điểm sau:

- Thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chào hàng, bày bán, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động khác đưa thuốc giả vào lưu thông. Từ đó, tạo ra hàng loạt thuốc giả đưa vào thị trường buôn bán trái pháp luật, không có dược chất, dược liệu hoặc không đúng với dược chất ghi trên nhãn hoặc theo tiêu chuẩn đã đăng ký lưu hành hoặc ghi trong giấy phép nhập khẩu hoặc không đúng hàm lượng, nồng độ, khối lượng đã đăng ký lưu hành hoặc ghi trong giấy phép nhập khẩu gây thiệt hại cho lợi ích, sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng. Cơ sở pháp lý cho việc phát hiện đối với hành vi buôn bán hàng giả trên là hình thức bên ngoài với chất lượng sản phẩm kém hơn hàng thật; màu sắc có thể hơi khác; nhãn hiệu hoặc dấu hiệu nhận biết bị bỏ đi hoặc thay đổi, sao chép; vị trí nhãn trên thuốc giả không giống với thuốc thật - đây là điểm dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng; phân phối thuốc giả được bán tại các điểm bán hàng riêng; giá bán thuốc giả thường thấp hơn. Theo quy định chung đối với loại hàng hóa lưu thông trên thị trường phải thông qua kiểm tra Nhà nước về chất lượng sản phẩm[29]. Thông thường việc kiểm tra Nhà nước được thực hiện theo Kế hoạch hằng năm dựa trên một số căn cứ như thông tin, cảnh

---

[28] Nguyễn Văn Chất và Phạm Thanh Phương. *Tội sản xuất, buôn bán hàng giả và những bất cập, giải pháp*. Truy cập ngày 14/4/2024, từ https://tapchitoaan.vn/toi-san-xuat-buon-ban-hang-gia-va-nhung-bat-cap-giai-phap8801.html.

[29] Khoản 15 Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2018.

báo về hàng hóa lưu thông trên thị trường không phù hợp với các điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; thông tin phản ánh của tỏ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước về dấu hiệu vi phạm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hóa; kết quả khảo sát hoặc kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường phát hiện hàng hóa có nhãn hàng hóa không đúng quy định hoặc có dấu hiệu chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; theo yêu cầu quản lý hoặc đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về chất lượng sản phẩm, hàng hóa chuyển đến[30].

Bên cạnh đó, hình thức kiểm tra đột xuất về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Căn cứ vào thông tin, cảnh báo về hàng hóa lưu thông trên thị trường không phù hợp với các quy định về điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; thông tin phản ánh dưới mọi hình thức của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước về dấu hiệu vi phạm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hóa; kết quả khảo sát hoặc kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường phát hiện hàng hóa có nhãn hàng hóa không đúng quy định hoặc có dấu hiệu chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn, kỹ thuật tương ứng; theo yêu cầu quản lý hoặc đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về chất lượng sản phẩm, hàng hóa chuyển đến[31].

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì phải thông qua kiểm tra[32], giám sát hải quan[33] và kiểm soát hải quan[34] đối với hàng giả được quy định tại Thông tư 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dựng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 13/2015/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Thông tư 13/2020/TT-BTC khi kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Bộ Tài chính, cơ quan hải quan có trách nhiệm *kiểm tra hồ sơ hải quan* thông tin khai về hàng hóa; kiểm tra, đối chiếu các thông tin khai trên tờ khai hải quan với các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan; kiểm tra, đối chiếu thông tin về tên người xuất khẩu, tên người nhập khẩu, tên hàng, nhãn hiệu với các thông tin do Tổng cục Hải quan thông báo và các thông tin do cơ quan hải quan thu thập để xác định

---

[30] Điều 4 Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024.

[31] Khoản 2 Điều 5 Thông tư 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024.

[32] Khoản 4 Điều 3 Thông tư 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015.

[33] Khoản 5 Điều 3 Thông tư 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015.

[34] Khoản 6 Điều 3 Thông tư 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 sửa đổi bởi điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2020/TT-BTC.

hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả (nếu có) và *kiểm tra thực tế hàng hóa* kiểm tra, đối chiếu tên hàng, nhãn hiệu ghi trên bao bì, hàng hóa; kiểm tra, đối chiếu thực tế hàng hóa với hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát. Việc phát hiện, nhận diện và phân biệt hàng giả là một công tác vô cùng quan trọng trong quá trình xử lý vi phạm của lực lượng quản lý thị trường. Khi phát hiện ra hàng giả, lực lượng quản lý thị trường sẽ căn cứ vào những dấu hiệu phân biệt hàng giả và hàng thật để tiến hành điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm.

- Hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân nhằm thu lợi bất chính. Hiện nay, chưa có văn bản luật nào quy định cụ thể về thu lợi bất chính. Tuy nhiên, ở mỗi lĩnh vực sẽ có cách giải thích khác nhau về thu lợi bất chính.

Trong Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ban hành ngày 19 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật đo lường, cụ thể tại Điều 8 có quy định thu lợi bất chính là số tiền thu được do vi phạm pháp luật về đo lường thuộc một trong các trường hợp: Thu lợi bất chính từ sản xuất, nhập khẩu, bán hàng đóng gói sẵn mà lượng của hàng đóng gói sẵn đó có giá trị trung bình nhỏ hơn giá trị trung bình cho phép theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định; Thu lợi bất chính từ thực hiện phép đo trong mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ mà lượng của hàng hóa, dịch vụ đó có sai lệch vượt quá giới hạn sai số cho phép theo yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với phép đo do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

Hành vi thu lợi bất chính theo Bộ Luật Dân sự năm 2015 về hành vi cho vay tài sản. khoản 1 Điều 468 quy định lãi xuất do các bên thỏa thuận, trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. Trong trường hợp này thu lợi bất chính được quy định trong Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Cụ thể theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này có quy định như sau: *"Thu lợi bất chính" là số tiền lãi vượt quá mức lãi suất vay cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự và các khoản thu trái pháp luật khác của người vay.*

Hay tại Điều 194 Bộ Luật Hình sự năm 2015, Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Tái phạm nguy hiểm; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; Buôn bán qua biên giới; Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; *Thu lợi bất*

chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. Trong trường hợp này thì thu lợi bất chính nghĩa là chủ thể vi phạm thu được của người tiêu dùng một số tiền nhất định mà đáp ứng các hành vi bị cấm tại khoản 1 Điều 194 để hưởng số tiền chênh lệch, thì số tiền chênh lệch đó được hiểu là số tiền thu lợi bất chính.

Còn tại Điều 4 Thông tư số 65/2022/TT-BTC ngày 02/11/2022 quy định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính là tiền, vật, giấy tờ có giá hoặc tài sản khác có được từ hành vi vi phạm hành chính mà chính tổ chức, cá nhân đó đã thực hiện trong lĩnh vực hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Với khái niệm trên thì số lợi bất hợp pháp trên thực tế sẽ tồn tại ở 03 dạng chính: *Tiền* - Đây là dạng số lợi hay gặp nhất trong thực tiễn; *Giấy tờ có giá*; *Vật, tài sản khác*. Với 03 dạng tồn tại của số lợi bất hợp pháp trên thì pháp luật quy định cách tính khác nhau cho từng loại số lợi. Nguyên tắc xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính: (i) Việc xác định số lợi bất hợp pháp do người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thực hiện và ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; (ii) Số lợi bất hợp pháp được xác định từ khi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính đến thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm hoặc có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; (iii) Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì xác định số lợi bất hợp pháp có được theo từng hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính nhiều lần thì xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo từng lần.

1.1.3. Phân loại hàng giả là thuốc chữa bệnh

Có nhiều cách tiếp cận khi phân loại hàng giả là thuốc chữa bệnh, như hàng giả về nội dung và hàng giả về hình thức; hàng giả về sở hữu trí tuệ; hàng giả thông thường và hàng giả gây hại cho sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng...[35]. Dưới góc độ nghiên cứu của người viết, phân loại hàng giả là thuốc chữa bệnh thành hai loại là hàng giả về nội dung và hàng giả về hình thức.

Có thể hiểu, hàng giả gồm hai loại là giả về hình thức và giả về nội dung. Theo đó, hàng giả về hình thức được hiểu là việc hàng giả mạo về sở hữu trí tuệ hoặc tem, nhãn,

---

[35] Nguyễn Thị Quế Anh. (2014). Trao đổi một vài suy nghĩ về khái niệm hàng giả trong bối cảnh cuộc chiến chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, Tập 30,* số 1, tr44-53.

bao bì hàng giả [36]. Hàng giả về nội dung tức là giả về chất lượng hàng hóa, như hàng hóa có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa[37]. Đối với hàng giả về hình thức bên ngoài, người tiêu dùng có thể bị ảnh hưởng về việc sử dụng nhãn hiệu sản phẩm của doanh nghiệp lớn nhưng chỉ bị ảnh hưởng đến nhãn hiệu là hình thức bên ngoài. Còn đối với hàng hóa vi phạm chất lượng bên trong, khi người tiêu dùng sử dụng sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe, đặc biệt là hàng hóa thực phẩm[38].

Xét dưới góc độ kinh tế, hàng giả về nội dung gây thiệt hại trực tiếp đến người tiêu dùng. Vì hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng hoặc có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa... người tiêu dùng bị thiệt hại về kinh tế, thậm chí thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. Trong khi đó, hàng giả về hình thức, sự thiệt hại chủ yếu và trước hết thuộc về những thương nhân có hàng hóa thật bị làm giả. Trong trường hợp này, người tiêu dùng cũng có thể là nạn nhân nếu chất lượng của hàng hóa bị giả mạo. Để đấu tranh chống lại những hàng giả về chất lượng, cần huy động trước hết vai trò của chính người tiêu dùng, những người bị thiệt hại đầu tiên và trực tiếp nhất. Đối với hàng giả về hình thức, trong đó có hàng hóa giả mạo quyền sở hữu trí tuệ, vai trò pháp lý của các chủ thể có quyền sở hữu trí tuệ bị xâm hại cần được đặt lên hàng đầu.

Xét dưới góc độ pháp lý, sự phân biệt hai loại hàng giả nêu trên cho thấy trong cuộc chiến pháp lý chống hàng giả về nội dung, vai trò của người tiêu dùng phải được đặt lên hàng đầu. Trong trường hợp đối với hàng giả về hình thức, quá trình nâng cao nhận thức của người tiêu dùng là quan trọng, nhưng trọng tâm các biện pháp pháp lý cần đặt vào tay những nhà sản xuất, thương nhân có hàng hóa bị làm giả về bao bì, nhãn mác.

Từ phân tích trên, có thể hiểu thuốc giả được phân loại thành thuốc giả về nội dung và hình thức. Trường hợp giả về nội dung là trường hợp thuốc không có dược chất, dược liệu; Có dược chất không đúng với dược chất ghi trên nhãn hoặc theo tiêu chuẩn đã đăng ký lưu hành hoặc ghi trong giấy phép nhập khẩu; Có dược chất, dược liệu nhưng không đúng hàm lượng, nồng độ hoặc khối lượng đã đăng ký lưu hành hoặc ghi trong giấy

---

[36] Xem Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022; khoản 8 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

[37] Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

[38] Lê Thị Tuyết Hà. (2024). Pháp luật về hàng giả và hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn công bố - bất cập và kiến nghị hoàn thiện, *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Kỳ 1*, số 398, tr.15-21.

phép nhập khẩu, trừ thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng trong quá trình bảo quản, lưu thông phân phối. Sử dụng nhóm hàng giả này, người tiêu dùng ngoài việc phải gánh chịu những thiệt hại về kinh tế, còn phải chịu những rủi ro, thiệt hại trực tiếp hay lâu dài về sức khỏe thậm chí là an toàn tính mạng. Do thuốc chữa bệnh đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của người dân nên những rủi ro, thiệt hại chúng có thể gây ra cũng mang tính thường xuyên hơn các mặt hàng khác. Mặt khác, trong việc xử lý các vi phạm, pháp luật áp dụng đối với hành vi kinh doanh, xuất hay nhập khẩu hàng giả là thuốc chữa bệnh gây hại cho sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng cũng có những đặc thù.

Còn trường hợp giả về hình thức, bao gồm: thuốc được sản xuất, trình bày hoặc dán nhãn nhằm mạo danh nhà sản xuất, nước sản xuất hoặc nước xuất xứ. Bên cạnh những thiệt hại về kinh tế mà người tiêu dùng gánh chịu từ hàng giả là thuốc chữa bệnh thì các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính là đối tượng chịu thiệt hại nhất về kinh tế do tệ nạn thuốc giả về hình thức gây ra. Chúng làm giảm uy tín thương hiệu của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, làm lu mờ hình ảnh của nhãn hiệu nổi tiếng và có thể gây mất lòng tin đối với người tiêu dùng. Thuốc chữa bệnh giả về hình thức không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế mà nghiêm trọng hơn là triệt tiêu động lực sáng tạo về trí tuệ của các doanh nghiệp nói riêng và của xã hội nói chung; doanh nghiệp có thể bị phá sản, người lao động mất việc làm.

1.1.4. Khái niệm và phân loại trách nhiệm pháp lý đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân

1.1.4.1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân

Trong ngôn ngữ hàng ngày, khi nói đến "trách nhiệm" là nói đến bổn phận của một người mà học phải hoàn thành. Còn trong lĩnh vực pháp lý, thuật ngữ "trách nhiệm" có thể hiểu theo nhiều nghĩa:

Trách nhiệm là việc chủ thể phải thực hiện một mệnh lệnh cụ thể của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền.

Trách nhiệm cũng được hiểu là việc chủ thể phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý được đề cập đến trong phần quy định của quy phạm pháp luật. Ví dụ: khoản 2 Điều 209 Luật Đất đai năm 2013 quy định *"Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo cho người có kiến nghị biết"*.

Ngoài ra, trách nhiệm còn được hiểu là việc chủ thể phải gánh chịu những hậu quả pháp lý bất lợi được quy định trong phần chế tài của các quy phạm pháp luật. Chủ thể

phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý theo nghĩa này khi họ vi phạm pháp luật hoặc khi có thiệt hại xảy ra do những nguyên nhân khác được pháp luật quy định. Ví dụ: A 18 tuổi lấy trộm một chiếc xe máy trị giá 18 triệu đồng. A bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản theo quy định của Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội trộm cắp tài sản.

Khi nói đến trách nhiệm pháp lý của một người là nói đến việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý của người đó trái với ý chí của họ. Việc quy định trách nhiệm pháp lý bất lợi đối với người có hành vi nguy hiểm đáng kể cho xã hội như một cơ chế để Nhà nước bảo vệ các quan hệ xã hội trước hành vi nguy hiểm. Khác với các loại hình trách nhiệm khác, trách nhiệm pháp lý luôn gắn liền với sự cưỡng chế nhà nước, với việc áp dụng chế tài do pháp luật quy định.

Trách nhiệm pháp lý là một khái niệm quan trọng trong nghiên cứu lý luận về pháp luật, được nhiều tác giả định nghĩa dựa trên các quan điểm khác nhau. Trách nhiệm pháp lý được hiểu là: *"sự bắt buộc phải gánh chịu hậu quả pháp lý bất lợi do vi phạm pháp luật"*[39]. Với cách tiếp cận này, trách nhiệm pháp lý được hiểu là nhiệm vụ, bổn phận phải làm gắn liền với hậu quả bất lợi phải gánh chịu về mình khi xảy ra hành vi vi phạm pháp luật.

Còn theo tác giả Nguyễn Văn Quân, *trách nhiệm pháp là một liên hệ, ràng buộc pháp lý giữa các chủ thể pháp luật. Theo đó, một bên có nghĩa vụ thực hiện một hành vi nào đó, bảo đảm cho một việc gì đó, thực hiện cam kết của mình, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của bên liên quan*[40]. Tuy nhiên, hiện tại pháp luật Việt Nam vẫn chưa quy định về khái niệm trách nhiệm pháp lý. Tác giả cho rằng trách nhiệm pháp lý không chỉ gắn liền với hành vi vi phạm pháp luật mà các quan hệ pháp luật khác cũng có thể làm phát sinh trách nhiệm pháp lý, chẳng hạn các giao dịch dân sự, thương mại, hôn nhân - gia đình,...

Dựa trên cơ sở lý luận trên, có thể giải thích *"Trách nhiệm pháp lý là những hậu quả pháp lý bất lợi do nhà nước áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật hoặc gây thiệt hại do những nguyên nhân khác được pháp luật quy định"*.

Ví dụ: A 18 tuổi uống rượu, lái xe máy chạy quá tốc độ. Bị cảnh sát giao thông dừng xe xử phạt vi phạm hành chính về lỗi nồng độ cồn, chạy quá tốc độ theo quy định của nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Như vậy, A bị phạt tiền và các hình phạt bổ sung theo quy định của văn bản hành chính này.

---

[39] Trường Đại học Luật Hà Nội. (2017). *Giáo trình lý luận Nhà nước và Pháp luật* (tr.429). Hà Nội: Nxb. Tư pháp.

[40] Nguyễn Văn Quân. (2018). Góp phần nhận thức lại về trách nhiệm pháp lý dưới góc độ lý luận. *Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội: Luật học, Tập 34,* Số 1, tr.5

Có thể thấy, trách nhiệm pháp lý do hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân được xem xét dựa trên mối quan hệ nhân quả, biện chứng giữa vi phạm hành vi bị nghiêm cấm và sự gánh chịu trách nhiệm bất lợi; trong đó, hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xuất hiện trước về mặt thời gian và tất yếu dẫn đến kết quả là các chủ thể phải gánh chịu sự bất lợi tương ứng. Từ khái niệm và đặc điểm của hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh cho thấy, hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh không chỉ gây nguy hại tới sức người tiêu dùng mà còn gây bất an cho người dân và ảnh hưởng tới uy tín, quyền lợi của các nhà sản xuất, kinh doanh thuốc. Vì vậy, thương nhân khi vi phạm phải gánh chịu hậu quả pháp lý do gây thiệt hại hoặc vi phạm pháp luật đó của mình.

Do đó, theo người viết *"Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân là những hậu quả pháp lý bất lợi do Nhà nước áp dụng đối với thương nhân do đã có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh"*.

1.1.4.2. Phân loại trách nhiệm pháp lý đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân

Thực trạng buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh đã trở thành vấn đề rất lớn, gây bức xúc, lo lắng cho toàn xã hội, là nguy cơ nghiêm trọng hàng ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, an toàn tính mạng của người dân. Việc xử lý hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh là một vấn đề thực sự rất cần thiết trong công tác đảm bảo chất lượng thuốc hiện nay. Đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, tùy thuộc vào mức độ và tính chất của vi phạm, thương nhân có thể bị xử phạt hành chính, gánh chịu trách nhiệm dân sự hoặc bị xử lý hình sự đối với hành vi trên.

- Trách nhiệm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân

Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính[41]. Định nghĩa trên đưa ra các dấu hiệu pháp lý cơ bản của vi phạm hành chính, đó là tính xâm phạm các quy tắc quản lý Nhà nước, có lỗi, tính trái pháp luật hành chính và phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bao gồm hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh; sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng

[41] Khoản 1 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hàn chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020.

cấm[42] và buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh là một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh dược[43] vì vậy, khi cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Từ những phân tích trên, có thể đưa ra định nghĩa: ***Vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh*** *là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm vi định của pháp luật về quản lý nhà nước trong phòng chống hàng giả là thuốc chữa bệnh mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải vị xử phạt vi phạm hành chính.*

Theo khoản 2 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định "*Xử phạt vi phạm hành chính* là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính". Như vậy, xử phạt vi phạm hành chính là hoạt động của các chủ thể có thẩm quyền, căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, quyết định áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính và các biện pháp cưỡng chế hành chính khác đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính gồm: (i) Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật; (ii) Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật; (iii) Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng; (iv) Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng; (v) Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính; (vi) Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

---

[42] Điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

[43] Điểm a khoản 5 Điều 6 Luật Dược năm 2016.

Như vậy, từ những phân tích trên, có thể hiểu ***Trách nhiệm pháp lý hành chính đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh*** của thương nhân là những hậu quả pháp lý bất lợi do Nhà nước áp dụng đối với thương nhân do đã có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và theo quy định của pháp luật phải vị xử phạt vi phạm hành chính do người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với thương nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

- Trách nhiệm dân sự đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân

Theo "Từ điển Thuật ngữ pháp lý" của Nhà xuất bản Dalloz và "Từ điển Thuật ngữ pháp lý" của Gérard Cornu, *trách nhiệm dân sự* (responsabilité civile) gồm trách nhiệm theo hợp đồng (responsabilité contractuelle) và trách nhiệm ngoài hợp đồng (responsabilité délictuelle), chỉ đến bất kỳ sự đáp trả về mặt dân sự nào đối với những tổn hại gây ra cho người khác, nghĩa là đền bù bằng hiện vật hoặc tương đương[44].

Theo Từ điển Luật học "Black's Law Dictionary", trách nhiệm dân sự (civil liability) được hiểu là tình trạng bị ràng buộc về mặt pháp lý phải BTTH dân sự[45].

Theo Từ điển Luật học của Bộ Tư pháp, "trách nhiệm dân sự" được hiểu là "trách nhiệm pháp lý mang tính tài sản được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật dân sự nhằm bù đắp về tổn thất vật chất, tinh thần cho người bị thiệt hại"[46] hay "những hậu quả bất lợi mà chủ thể pháp luật phải gánh chịu do pháp luật quy định vì hành vi vi phạm pháp luật của mình (hoặc của người mà mình bảo lãnh hay giám hộ)"[47].

Hiện nay, pháp luật chưa đưa ra định nghĩa cụ thể về trách nhiệm dân sự. Nhưng về mặt khoa học pháp lý có nhiều khái niệm được đưa ra:

Theo luật gia Vũ Văn Mẫu thì "*Trách nhiệm dân sự là một nguồn gốc của nghĩa vụ không căn cứ vào ý chí của đương sự, tức là nguồn gốc bất hợp pháp; vì vậy trách*

---

[44] Xem Lexique Juridiques (2015-2016). *Dalloz*. 23e édition, pp. 913-914; Gérard Cornu. (1992). *Vocabulaire juridique*. Presses Universitaires de France. 3é edition, p. 724; West group. (1999). *Black's Law- Dictionary*. Seventh Edition, pp. 723-724.

[45] Xem West group. (1999). *Black's Law- Dictionary*. Seventh Edition, p. 926.

[46] Xem *Từ điển Luật học*. (2006). Hà Nội: Nxb. Từ điển Bách khoa, Nxb. Tư pháp, tr.800.

[47] Xem *Từ điển Luật học*. (2006). Hà Nội: Nxb. Từ điển Bách khoa, Nxb. Tư pháp, tr 803.

nhiệm dân sự làm phát sinh ra nghĩa vụ bồi thường đối với người đã làm một hành vi trái luật gây tổn thiệt cho một người khác"[48].

Còn theo Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật (2013) của Nhà xuất bản Công an nhân dân: *"Trách nhiệm dân sự là loại trách nhiệm pháp lý do tòa án hoặc các chủ thể khác được phép áp dụng đối với các chủ thể vi phạm dân sự"*[49].

Cũng có quan niệm cho rằng *"Trách nhiệm dân sự là trách nhiệm của một chủ thể phải gánh chịu những biện pháp cưỡng chế nhà nước nhất định khi xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tự do, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể khác hoặc khi vi phạm nghĩa vụ dân sự đối với bên có quyền. Biện pháp cưỡng chế phổ biến đi kèm trách nhiệm này là bồi thường thiệt hại*"[50].

Pháp luật dân sự thường liên quan đến tài sản, có thể buộc sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận... hoặc có thể là những biện pháp chế tài khác như buộc chấm dứt hành vi vi phạm, buộc xin lỗi, cải chính công khai... Chế tài dân sự do tòa án áp dụng đối với tổ chức hoặc cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật dân sự. Chế tài trong quan hệ pháp luật dân sự có thể do các bên tự thỏa thuận và tự áp dụng. Khác với quan hệ pháp luật hành chính, trong quan hệ pháp luật dân sự khi một bên vi phạm pháp luật thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước bên còn lại chứ không phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước, do đặc trưng này nên các bên có thể tự thỏa thuận và tự áp dụng các chế tài dân sự. Các chế tài trong quan hệ dân sự đa phần mang tính vật chất vì lợi ích mà các bên hướng tới đa phần mang tính chất tài sản, nên việc vi phạm của bên này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích vật chất của bên kia, do đó cần bù đắp bằng những lợi ích vật chất. Trường hợp quyền nhân thân của một chủ thể bị xâm phạm mang tính tinh thần thì chế tài được áp dụng thường là buộc xin lỗi, đăng bài cải chính. Tuy nhiên, việc áp dụng các chế tài này không thể khắc phục hoàn toàn thiệt hại, nên kèm theo chế tài buộc xin lỗi, đăng bài cải chính bên bị vi phạm thường yêu cầu bồi thường thiệt hại lợi ích vật chất. Như vậy, dù là quan hệ nhân thân hay quan hệ tài sản thì khi có hành vi vi phạm, chế tài áp dụng đa phần mang tính vật chất.

---

[48] Vũ Văn Mẫu. (1963). *Việt Nam dân luật lược khảo – Quyển II: Nghĩa vụ và khế ước* (tr. 431). TP. Hồ Chí Minh: Nxb. Bộ quốc gia giáo dục.

[49] Lê Minh Tâm (Chủ biên). (2013). *Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật* (tr.216). Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân.

[50] Thanh tra - Sở Nội vụ. *Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý*. Truy cập ngày 14/4/2024, từ https://snv.quangbinh.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13819940958357/13829264414617.

Khác với các chế tài khác, chế tài dân sự có chức năng khôi phục, khắc phục các hậu quả vật chất cho bên bị vi phạm, bị thiệt hại. Đối với chế tài hình sự và chế tài hành chính, dù người vi phạm đã khắc phục thiệt hại gây ra thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc trách nhiệm hành chính trước cơ quan nhà nước về hành vi vi phạm của mình. Hai loại chế tài này không nhằm mục đích khắc phục hậu quả mà nhằm trừng phạt người vi phạm. Đối với chế tài dân sự, mục đích của các bên là trả lại hiện trạng như trước khi có vi phạm, theo đó, có thể khôi phục hoặc khắc phục hậu quả. Do các bên khi tham gia quan hệ pháp luật dân sự thường hướng đến lợi ích vật chất, vì vậy khi có hành vi vi phạm thỏa thuận của một bên thì bên còn lại có thể bị thiệt hại về tài sản. Trong trường hợp này, việc bồi thường về tài sản có thể khôi phục hậu quả. Còn trong trường hợp thiệt hại về tinh thần hay sức khỏe, việc áp dụng chế tài dân sự không thể khôi phục hậu quả mà chỉ có thể khắc phục hậu quả gây ra. Điều 608 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về việc bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng như sau: "Cá nhân, pháp nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ mà gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì phải bồi thường". Người tiêu dùng có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bồi thường thiệt hại khi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, không bảo đảm an toàn, đo lường, số lượng, khối lượng, chất lượng, công dụng, giá, nội dung khác theo quy định của pháp luật hoặc không đúng với đăng ký, thông báo, công bố, niêm yết, quảng cáo, giới thiệu, giao kết, cam kết của tổ chức, cá nhân kinh doanh[51].

Như vậy, *trách nhiệm dân sự đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân được hiểu là trách nhiệm pháp lí mang tính tài sản được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật dân sự nhằm bù đắp về tổn thất vật chất, tinh thần cho người bị hại*. Theo đó thương nhân buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, không bảo đảm an toàn, đo lường, số lượng, khối lượng, chất lượng, công dụng, giá, nội dung khác theo quy định của pháp luật hoặc không đúng với đăng ký, thông báo, công bố, niêm yết, quảng cáo, giới thiệu, giao kết, cam kết của tổ chức, cá nhân kinh doanh thì bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.

Như vậy, để phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân cần dựa trên các căn cứ: Có thiệt hại thực tế xảy ra; có hành vi trái pháp luật là nguyên nhân làm thiệt hại xảy ra; có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật .

---

[51] Khoản 5 Điều 4 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

- Trách nhiệm hình sự đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân: "Trách nhiệm hình sự là một dạng của trách nhiệm pháp lý, buộc người phạm tội phải gánh chịu những hậu quả bất lợi về hành vi phạm tội của mình, được thể hiện bằng việc Tòa án nhân danh Nhà nước, tuân theo một thủ tục tố tụng riêng, kết án người phạm tội"[52].

Điều 194 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Tuy nhiên, Bộ Luật Hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa giải thích cụ thể như thế nào là "hàng giả". Các khái niệm "hàng giả" và hành vi "buôn bán hàng giả" được giải thích căn cứ vào quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị định này không nêu khái niệm về "hàng giả" mà chỉ liệt kê 06 nhóm "hàng giả". Điều này dẫn đến quy định về hàng giả không bao quát hết tất cả các trường hợp có thể phát sinh trên thực tế mà chỉ có thể dẫn chiếu đến các văn bản pháp luật chuyên ngành. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật chuyên ngành thường không có tính ổn định cao.

Bên cạnh đó, tội buôn lậu quy định tại khoản 1 Điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về mặt khách quan là hành vi "buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý" tại điểm e khoản 2 Điều 194 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định "buôn bán qua biên giới" là tình tiết định khung tăng nặng đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Như vậy, trong trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi buôn bán hàng giả qua biên giới thì định tội là tội buôn lậu hay tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh?

Để xử lý tội phạm này thì cần xác định giá trị tương đương của hàng giả so với giá trị của hàng thật trên thị trường. Trường hợp khó xác định hàng thật thì so sánh với hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng để xác định giá trị.

Hậu quả của hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả gây ra là những thiệt hại vật chất và phi vật chất cho xã hội như: tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, những thiệt hại về tài sản cho xã hội và những thiệt hại khác về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu công nghiệp của các doanh nghiệp, gây thiệt hại đến lợi ích vật chất, uy tín của doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hóa bị người sản xuất, buôn bán hàng giả gây ra.

Các chế tài đưa ra giúp các bên nghiêm chỉnh chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, cũng như tự nguyện thi hành các cam kết mà các bên đã thỏa thuận. Việc các

---

[52] Phạm Văn Beo. (2009). *Luật hình sự Việt Nam, Quyển 1 (Phần chung)* (tr.324). Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

bên trong quan hệ pháp luật dân sự có quyền thỏa thuận và tự áp dụng các chế tài đã khẳng định quyền tự do thỏa thuận của các bên, đồng thời nó là biện pháp hữu hiệu đảm bảo tính khả thi cho việc thực hiện nghĩa vụ cũng như bảo vệ lợi ích các bên trong quan hệ pháp luật dân sự.

1.2. Sự cần thiết phải quy định trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Thuốc chữa bệnh được sử dụng nhằm hỗ trợ, đảm bảo, nâng cao sức khỏe của con người, có tầm ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng và sức khỏe con người. Do đó, thuốc chữa bệnh là một loại hàng hóa đặc biệt cần được sử dụng an toàn, hợp lý và hiệu quả. Thuốc sản xuất phải đạt yêu cầu và tiêu chuẩn về chất lượng thì mới được phép lưu hành và sử dụng cho người bệnh. Yêu cầu và tiêu chuẩn về chất lượng thuốc chỉ là những vấn đề quy định tối thiểu mà các nhà sản xuất thuốc nhất thiết bảo đảm cho sản phẩm của mình trong quá trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển và cung cấp đến tay người sử dụng.

Việc sử dụng thuốc giả sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người sử dụng và thậm chí có thể đến mức gây tử vong. Tuy nhiên bệnh nhân thường rất khó để phân biệt một sản phẩm là thuốc giả bởi vì chúng thường được đóng gói một cách kỹ lưỡng để làm sao cho giống hệt với các thuốc chính hãng. Đôi khi kết quả phân tích tại các cơ sở kiểm nghiệm mới có thể là cách duy nhất để xác định sự khác biệt giữa thuốc thật và thuốc giả mạo.

Thuốc giả không chỉ là bất hợp pháp mà còn là mối quan ngại lớn đối với sức khoẻ cộng đồng. Đối với người mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường… phải dùng thuốc trong thời gian lâu dài, nếu dùng phải thuốc giả thì rõ ràng tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng, quá trình điều trị không hiệu quả, bệnh tật phát triển thêm khi mà cả cán bộ y tế và người bệnh đều cho rằng đã sử dụng đúng loại thuốc phù hợp. Với các thuốc giả, những tác dụng phụ trên bệnh nhân có khả năng xảy ra thường xuyên và khó kiểm soát do cán bộ y tế không xác định chính xác thành phần hoạt chất trong thuốc giả trong đó nguy hiểm nhất là ngộ độc thuốc và dị ứng thuốc. Một số trường hợp thuốc giả chứa hoạt chất, thậm chí là tá dược kém chất lượng, tồn dư các kim loại nặng và các chất độc sẽ có thể gây triệu chứng nhiễm độc hay suy giảm chức năng các cơ quan quan trọng của cơ thể. Các thuốc giả được sản xuất tại cơ sở không đảm bảo điều kiện và tiêu chuẩn quy định có thể chứa nhiều vi khuẩn và nấm mốc, điều này đặc biệt nghiêm trọng

đối với trường hợp các thuốc dùng đường tiêm hoặc trên những người bệnh bị suy giảm miễn dịch.[53]

Theo quy định của pháp luật nước ta thì người tiêu dùng được quyền bảo vệ tránh khỏi những thuốc chữa bệnh giả, có hại cho thể chất, sức khỏe và tinh thần để người tiêu dùng có cảm giác an tâm về an toàn thân thể, sức khỏe của bản thân và những người thân[54]. Bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến quyền lợi người tiêu dùng thì người tiêu dùng sẽ được pháp luật can thiệp bảo vệ. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì pháp luật quy định trách nhiệm pháp lý đối với các chủ thể khi có hành vi xâm phạm đến quyền lợi người tiêu dùng. Việc quy định trách nhiệm pháp lý đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính:

Một là, chế định trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, để người tiêu dùng không bị mua nhầm hàng giả, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của mình khi sử dụng hàng giả. Việc xác định hành vi vi phạm là cơ sở để áp dụng các hình thức, biện pháp xử lý vi phạm đối với thương nhân. Theo đó, tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại theo pháp luật dân sự.

Hai là, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính, qua đó khuyến khích việc đầu tư nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ cho sự phát triển. Từ đó, tạo lập, duy trì và phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh cho các chủ thể sản xuất, kinh doanh và thu hút các nguồn đầu tư trong nước và nước ngoài để đầu tư phát triển. Góp phần ổn định thị trường, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ba là, thể hiện đường lối, chính sách xử lý nghiêm minh, triệt để đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại; tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của các cơ quan, lực lượng chức năng thực thi pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nâng cao

---

[53] Nguyễn Phước Bích Ngọc, Lê Văn Quang và Trần Quang Phúc. (2018). *Thuốc giả - Thực trạng, hậu quả và giải pháp ngăn chặn.* Truy cập ngày 20/7/2024, từ https://bvydhue.vn/tin-tuc/thong-tin-y-te/thuoc-gia-thuc-trang--hau-qua-va-giai-phap-ngan-chan-687.

[54] Điều 4 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

ý thức tuân theo pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng góp phần kiềm chế tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồc gốc xuất xứ và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng một cách có hiệu quả.

Kết luận Chương 1

Cuộc đấu tranh đối với nạn hàng giả là nhiệm vụ chung của toàn xã hội chứ không riêng của tổ chức hay cá nhân nào. Nhà nước phải không ngừng hoàn thiện quy định pháp luật, ban hành các hình thức xử lý vi phạm đủ mạnh để xử phạt và răn đe những tổ chức, cá nhân buôn bán hàng giả nói chung và buôn bán hàng giả là thuốc chữa bện nói riêng, phải có cơ chế phối hợp kết hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan thực thi pháp luật, thường xuyên tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của tổ chức và cá nhân chống lại nạn hàng giả. Có như vậy, mới từng bước đẩy lùi được vấn nạn hàng giả đang tràn lan hiện nay.

Với mục đích làm rõ các vấn đề cơ bản về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân, người viết đã tập trung làm rõ khái niệm về thuốc chữa bệnh giả, một số vấn đề chung thương nhân và khái quát hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân. Bên cạnh đó, người viết đã phân tích khái niệm và phân loại trách nhiệm pháp lý đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân. Đồng thời nêu lên ý nghĩa của việc xác định trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và lược sử quy định pháp luật Việt Nam về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Qua đó cho thấy sự nghiêm khắc của pháp luật đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân và đây sẽ là cơ sở nghiên cứu thực trạng buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân từ đó đề xuất giải pháp phòng chóng hành vi này ở chương 2.

CHƯƠNG 2
BẤT CẬP VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA THƯƠNG NHÂN ĐỐI VỚI HÀNH VI BUÔN BÁN HÀNG GIẢ LÀ THUỐC CHỮA BỆNH

Trong quá trình đổi mới xây dựng và phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường, Đảng và Nhà nước ta đã luôn nhìn nhận và có quan điểm rõ về những mặt trái của cơ chế thị trường là cạnh tranh không lành mạnh, nạn sản xuất và buôn bán hàng giả, trong đó có các hoạt động buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và luôn coi việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực này là một nhiệm vụ quan trọng và lâu dài; chủ trương đấu tranh rất kiên quyết, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích xã hội, lợi ích của người tiêu dùng cũng như lợi ích của các thương nhân hoạt động đúng pháp luật. Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới quy định: "Tăng cường công tác điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra để phát hiện, phòng ngừa vi phạm, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả"[55]. Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI vào tháng 12/1986 đến nay, các quan điểm, chủ trương của Đảng về buôn bán hàng giả trong cơ chế kinh tế thị trường đã được Nhà nước từng bước thể chế hóa thành các văn bản pháp luật, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan đến công tác chống buôn bán hàng giả.

Trong Chương này, người viết tập trung phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Bên cạnh đó, người viết đưa ra các bất cập, những điểm còn hạn chế, chưa phù hợp cần hoàn thiện. Từ đó, đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

2.1. Bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về trách nhiệm dân sự của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

2.1.1. Quy định pháp luật Việt Nam về trách nhiệm dân sự của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Hiện nay, pháp luật chưa đưa ra định nghĩa cụ thể về trách nhiệm dân sự. Để có thể áp dụng chế tài dân sự, cần phải có yêu cầu áp dụng biện pháp chế tài dân sự của

[55] Khoản 2 Mục 2 Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015.

người tiêu dùng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm. Tùy vào từng hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ người tiêu dùng mà áp dụng những chế tài dân sự khác nhau và thường là các biện pháp: Buộc chấm dứt hành vi vi phạm; Buộc bồi thường thiệt hại. Người tiêu dùng có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bồi thường thiệt hại khi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, không bảo đảm an toàn, đo lường, số lượng, khối lượng, chất lượng, công dụng, giá, nội dung khác theo quy định của pháp luật hoặc không đúng với đăng ký, thông báo, công bố, niêm yết, quảng cáo, giới thiệu, giao kết, cam kết của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Đồng thời, tại Điều 34 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 quy định việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự.

Theo quy định tại Điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. Theo đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với trường hợp này phát sinh khi có đầy đủ các yếu tố: Có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác; Có thiệt hại xảy ra là thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần; Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi xâm phạm. Cũng tại Điều 608 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về việc bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng như sau: *"Cá nhân, pháp nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ mà gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì phải bồi thường"*. Như vậy, trong trường hợp người tiêu dùng mua phải thuốc giả thì trách nhiệm thuộc về ai, là "Nhà sản xuất" hay "Người bán hàng"?

Khoản 1 và khoản 2 Điều 61 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2018 quy định: "Người sản xuất, người nhập khẩu phải bồi thường thiệt hại cho người bán hàng hoặc người tiêu dùng khi hàng hóa gây thiệt hại do lỗi của người sản xuất, người nhập khẩu không bảo đảm chất lượng hàng hóa, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật này. Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan hoặc theo quyết định của tòa án hoặc trọng tài; Người bán hàng phải bồi thường thiệt hại cho người mua, người tiêu dùng trong trường hợp thiệt hại phát sinh do lỗi của người bán hàng không bảo đảm chất lượng hàng hóa, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật này. Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo thoả thuận giữa các bên có liên quan hoặc theo quyết định của tòa án hoặc trọng tài".

Còn tại điểm d khoản 2 Điều 42 Luật Dược năm 2016 quy định Cơ sở kinh doanh dược có trách nhiệm *"Bồi thường thiệt hại cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do lỗi của cơ sở theo quy định của pháp luật"*. Như vậy, khi người tiêu dùng mua phải hàng giả là thuốc chữa bệnh thì việc bồi thường thiệt hại sẽ dựa trên lỗi thuộc về ai.

Từ quy định trên cho thấy, thương nhân thực hiện hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì ngoài chịu trách nhiệm hành chính hoặc hình sự thì còn phải chịu trách nhiệm dân sự là bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của thương nhân đã gây ra cho người khác. Trong trường hợp gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng Tòa án có thể buộc bồi thường thiệt hại về vật chất bao gồm chi phí cứu chữa, chăm sóc phục hồi chức năng, thu nhập thực tế bị mất, bị giảm súc...

Về nguyên tắc, các bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, hình thức bồi thường, phương thức bồi thường. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường. Và dĩ nhiên, người tiêu dùng cũng có nghĩa vụ phải chứng minh yêu cầu đó có căn cứ và hợp pháp là các tài liệu, chứng cứ làm căn cứ cho việc yêu cầu thay đổi mức bồi thường thiệt hại[56].

Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại, bao gồm[57]: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại được xác định như sau; Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại; Thiệt hại khác do luật quy định.

Ngoài ra, người chịu trách nhiệm bồi thường phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. Theo đó, tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định tăng mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng. Như vậy, mức bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm do các bên tỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm là không quá 117.000.000 đồng.

---

[56] Điều 585 Bộ luật Dân sự năm 2015 được hướng dẫn bởi Điều 3 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP.

[57] Điều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015 được hướng dẫn tại Điều 7 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP.

Trong trường hợp tính mạng của người tiêu dùng bị xâm phạm thì người chịu trách nhiệm bồi thường phải bồi thường thiệt hại, bao gồm[58]: Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm được tính từ thời điểm người bị thiệt hại bị xâm phạm sức khỏe cho đến thời điểm người đó chết; Chi phí hợp lý cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng hoặc nuôi dưỡng trước khi chết và thiệt hại khác do luật quy định.

Ngoài ra, người chịu trách nhiệm bồi thường phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, tức không quá 234.000.000 đồng.

Đối với nền sản xuất hàng hóa đây cũng là loại chế tài được áp dụng nhiều khi có hành vi vi phạm đến quyền lợi người tiêu dùng, chủ thể thực hiện hành vi vi phạm thường lựa chọn giải pháp bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng khi đã sử dụng hàng hóa không đạt tiêu chuẩn, chất lượng. Tuy nhiên, đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân đa số không phải là nhà sản xuất chính hãng, thông tin về địa chỉ, nhà sản xuất thường không đúng để nhằm trốn tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng. Do đó, chế tài này ít được áp dụng vì không tạo được tính răn đe đối với chủ thể thực hiện hành vi vi phạm.

2.1.2. Bất cập trong quy định pháp luật về trách nhiệm dân sự của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Thứ nhất, thời điểm bắt đầu nghĩa vụ cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm có nghĩa vụ cấp dưỡng hoặc nuôi dưỡng trước khi chết có sự mâu thuẫn trong quy định giữa Bộ luật Dân sự năm 2015 và Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP. Điều 593 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: *"Trường hợp người bị thiệt hại chết thì những người mà người này có nghĩa vụ cấp dưỡng khi còn sống được hưởng tiền cấp dưỡng từ thời điểm người có tính mạng bị xâm phạm chết..."* và *"Đối với con đã thành thai của người chết, tiền cấp dưỡng được tính từ thời điểm người này sinh ra và còn sống"*. Tuy nhiên, Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP lại hướng dẫn: *"Thời điểm cấp cdưỡng được tính từ thời điểm người bị thiệt hại bị xâm phạm về sức khỏe"*. Theo đó, thời điểm cấp dưỡng không được tính từ thời điểm cá nhân bị xâm phạm chết nên mâu thuẫn với Bộ luật Dân sự năm 2015. Ví dụ, A bán thuốc giả trị ung

[58] Điều 591 Bộ luật Dân sự năm 2015 được hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP.

thư H-Capita cho B sử dụng vào tháng 5/2023 nhưng đến tháng 12/2023 B mới chết. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, thời điểm cấp dưỡng tính từ tháng 12/2023, nhưng theo hướng dẫn của Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP thì *"Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng hoặc nuôi dưỡng trước khi chết"* không được tính từ tháng 12/2023 mà được tính từ tháng 5/2023. Hệ quả, người chịu trách nhiệm bồi thường phải bồi thường hai lần trong thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 12/2023, bởi giai đoạn 5/2023 đến tháng 12/2023 là trường hợp sức khỏe bị xâm phạm và người bị xâm phạm được bồi thường *"Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút"*[59] đồng thời phải cấp dưỡng cho người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, trong khi đó từ thu nhập có được, người bị xâm phạm mới có thể thực việc cấp dưỡng với người khác.

Thứ hai, Để phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại, người tiêu dùng phải có nghĩa vụ chứng minh hành vi vi phạm, thiệt hại xảy ra và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và thiệt hại. Tuy nhiên, người tiêu dùng rơi vào vị thế yếu hơn so với các nhà sản xuất, kinh doanh. Hơn nữa, người tiêu dùng khó có cơ hội để tiếp cận với các thông tin về quy trình sản xuất nên việc chứng minh hành vi vi phạm là điều rất khó. Ngoài ra, quy định tại Điều 69 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 cũng đang đặt nặng nghĩa vụ chứng minh về phía người tiêu dùng. Theo đó, người tiêu dùng phải chứng minh được thiệt hại xảy ra trên thực tế, tuy nhiên việc chứng minh thiệt hại và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại với thiệt hại mà người tiêu dùng phải gánh chịu là rất phức tạp, nhất là đối với các vụ việc liên quan đến các loại dược phẩm có nguy cơ gây độc hại nhưng chưa gây bệnh ngay lúc sử dụng. Ngoài ra, trên thực tế có nhiều trường hợp người tiêu dùng chưa kịp sử dụng dược phẩm nhưng đã phát hiện ra chất lượng sản phẩm đó không được đảm bảo, có nghĩa là chưa có thiệt hại xảy ra. Vậy, trường hợp này các cá nhân, tổ chức kinh doanh dược phẩm có phải bồi thường thiệt hại hay không?

Thứ ba, việc xác định lỗi của bên bị thiệt hại trong trường hợp bên bị thiệt hại cũng có lỗi.

Căn cứ theo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 thì quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, không bảo đảm an toàn, đo lường, số lượng, khối lượng, chất lượng, công dụng, giá, nội dung khác theo quy định của pháp luật hoặc không đúng với đăng ký, thông báo, công bố, niêm yết, quảng cáo, giới thiệu, giao kết, cam kết của tổ chức,

[59] Điểm b khoản 1 Điều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015.

cá nhân kinh doanh đặt ra đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh có nghĩa vụ chứng minh mình không có lỗi gây ra thiệt hại.

Theo quy định Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định yếu tố lỗi không phải là yếu tố bắt buộc để làm căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng khi chuyển nghĩa vụ chứng minh lỗi sang cho người gây thiệt hại. Theo đó, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Việc xác định trách nhiệm bồi thường thực tế có xảy ra hay không sẽ dựa vào 3 yêu cầu: (1) hành vi trái pháp luật, (2) thiệt hại thực tế xảy ra, (3) có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại thực tế xảy ra[60]. Chủ thể bị thiệt hại sẽ luôn được bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm chứng minh mình không có lỗi để không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ được chuyển cho bên gây thiệt hại. Nếu không chứng minh hoặc không chứng minh được mình không có lỗi đối với thiệt hại xảy ra, trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ luôn được hình thành để bảo đảm lợi ích cho bên bị thiệt hại.

Tuy nhiên, theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Như vậy, xác định mức độ, tỷ lệ lỗi của người bị thiệt hại là cần thiết để xác định mức bồi thường của người gây thiệt hại. Nhưng chưa có căn cứ pháp luật để xác định mức độ lỗi, tỷ lệ lỗi của người bị thiệt hại. Ngoài ra, lỗi của bên bị thiệt hại trong trường hợp này có thể suy đoán là lỗi vô ý cũng có thể là lỗi cố ý. Như vậy nếu áp dụng suy đoán lỗi của bên bị thiệt hại là lỗi vô ý trong việc gây thiệt hại thì cũng không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi vô ý đó (như bất cẩn) gây ra. Điều này sẽ rất vô lý và không công bằng đối với người bị thiệt hại.

2.1.3. Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm dân sự của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Tại Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược đã được Chính phủ trình Quốc hội xem xét. Trong đó, một vấn đề được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm là hoạt động quảng cáo thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng hiện nay không được kiểm soát chặt chẽ, gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng của người dân[61].

---

[60] Xem Điều 2 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP.

[61] An An. (2024). *Góc nhìn nghị trường: Kiểm soát chặt chẽ việc mua bán, quảng cáo thuốc*. Truy cập ngày 24/6/2024, từ https://www.qdnd.vn/y-te/cac-van-de/goc-nhin-nghi-truong-kiem-soat-chat-che-viec-mua-ban-quang-cao-thuoc-782260.

Một số công cụ quốc tế đã được phát triển để hỗ trợ các nỗ lực chống lại các sản phẩm dược phẩm giả và kém chất lượng, bao gồm Công ước MEDICRIME và Chỉ thị về thuốc giả EU.

Công ước MEDICRIME: Hội đồng châu Âu đã phát triển Công ước MEDICRIME, cung cấp cho các quốc gia khung pháp lý mẫu để xử lý thuốc giả và các loại tội phạm dược phẩm khác đe dọa sức khỏe cộng đồng (WHO, 2017b). Mục đích một phần là nhằm cung cấp một khuôn khổ cho phép phối hợp quốc tế nhiều hơn trong việc điều tra các loại thuốc bị nghi ngờ là giả mạo và trong việc truy tố tội phạm. Theo công ước có hiệu lực từ tháng 1 năm 2016, việc cố ý sản xuất, cung cấp, chào hàng, buôn bán thuốc giả được coi là hành vi phạm tội. Hiệp ước này kêu gọi sự hợp tác đa phương giữa các quốc gia, ngành và lĩnh vực, đồng thời đặt nền tảng cho sự hợp tác với và giữa các cơ quann quốc tế như INTERPOL, Europol, UNODC, WCO và WHO, nhằm chấm dứt mối đe dọa quốc tế này đối với sức khỏe cộng đồng[62].

Tại Việt Nam, qua phân tích những bất cập trong quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, người viết đề xuất một số kiến nghị sau:

Thứ nhất, Thống nhất quy định thời điểm cấp dưỡng trong trường hợp người bị thiệt hại chết thì những người mà người này có nghĩa vụ cấp dưỡng khi còn sống được hưởng tiền cấp dưỡng từ thời điểm người có tính mạng bị xâm phạm chết và áp dụng trực tiếp Điều 593 Bộ luật Dân sự năm 2015 khi có hành vi vi phạm xảy ra làm phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng. Từ đó, góp phần tránh tình trạng người chịu trách nhiệm bồi thường phải bồi thường hai lần.

Thứ hai, Cần bảo đảm tính tương thích giữa Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm tạo điều kiện tối đa để người tiêu dùng tham gia khởi kiện bảo vệ quyền lợi của mình và được hưởng mức bồi thường phù hợp, người tiêu dùng phát hiện thuốc chữa bệnh giả và chưa sử dụng mà có yêu cầu khởi kiện thì cần áp dụng nguyên tắc suy đoán thiệt hại và buộc cá nhân, tổ chức kinh doanh bồi thường.

Thứ ba, bên bị thiệt hại có "đóng góp" phần lỗi dẫn đến sự việc gây thiệt thì đây chính là cơ sở để tòa án xác định mức bồi thường của người gây thiệt hại. Lỗi của bên bị thiệt hại sẽ tác động đến mức bồi thường của bên gây thiệt hại ở 2 mức độ: nếu thiệt hại phát sinh hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại thì người gây thiệt hại được miễn trách

---

[62] *The Medicrime convention in 10 questions and ansvers The Council of Europe Convention on the Counterfeiting of Medical Products and Similar Crimes involving Threats to Public Health*. Truy cập ngày 27/4/2024, từ https://rm.coe.int/medicrime-convention-questionsanswers-en-2019/1680925cc2.

nhiệm bồi thường thiệt hại; nếu bên bị thiệt có lỗi một phần dẫn đến sự việc thiệt hại thì chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường sẽ được giảm mức bồi thường, không phải bồi thường phần thiệt hại do lỗi của bên bị thiệt hại. Tuy nhiên, theo người viết để bảo đảm công bằng và hợp lý đối với người bị thiệt hại, cần điều chỉnh khoản 4 Điều 585 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau: *"Khi bên bị thiệt hại có lỗi **cố ý** trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra"*.

2.2. Bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về trách nhiệm hành chính của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

2.2.1. Quy định pháp luật Việt Nam về trách nhiệm hành chính của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Thị trường thuốc cũng có tính chất đặc biệt so với thị trường các loại hàng hóa tiêu dùng khác. Đối với hàng hóa thông thường, tính chất và giá trị sử dụng là hai tính chất cơ bản để trên cơ sở ấy người tiêu dùng lựa chọn và quyết định. Đối với thuốc, rõ ràng chỉ có nhà chuyên môn mới có điều kiện để đánh giá hai tính chất này. Việc tiêu dùng thuốc chịu ảnh hưởng sâu sắc của tình hình kinh tế xã hội, lối sống và mô hình bệnh tật đặc trưng cho từng giai đoạn phát triển[63]. Kinh doanh thuốc chữa bệnh là ngành kinh doanh có tính độc quyền cao và mang lại nhiều lợi nhuận: các loại thuốc mới lưu hành trên thị trường thường gắn liền với sở hữu độc quyền công nghiệp của các hãng được phẩm đã đầu tư chi phí vào nghiên cứu sản xuất. Và để kinh doanh thuốc, các chủ thể phải đáp ứng được những điều kiện và phải tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn về chất lượng của quốc gia và thế giới. Các chủ thể chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh thuốc khi đáp ứng được những điều kiện nhất định do pháp luật quy định như giấy phép kinh doanh; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau: Cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự có trình độ chuyên môn cần thiết cho từng hình thức kinh doanh thuốc; người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với cơ sở kinh doanh dược quy định[64].

Để bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp, pháp luật nghiêm cấm kinh doanh thuốc giả, nguyên liệu làm thuốc giả[65]. Hình phạt và chế tài áp dụng cho việc buôn bán thuốc giả tùy thuộc vào mức độ và tính chất của hành vi phạm.

---

[63] Nguyễn Tuyết Anh. (2023). *Dược phẩm là gì? Vị trí, vai trò và đặc điểm của dược phẩm.* Truy cập ngày 14/4/2024, từ https://luanvan1080.com/duoc-pham-la-gi.html.

[64] Điều 33 Luật Dược năm 2016.

[65] Khoản 5 Điều 6 Luật Dược năm 2016.

Xử phạt vi phạm hành chính là một trong những biện pháp để duy trì trật tự quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng giả nói chung và đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh nói riêng không nằm ngoài ý nghĩa đó, nhằm duy trì trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dược, góp phần giảm lượng hàng giả trên thị trường, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân. Như vậy, có thể hiểu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh là việc chủ thể có thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với thương nhân vi phạm hành chính khi thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chào hàng, bày bán, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động khác đưa hàng giả là thuốc chữa bệnh vào lưu thông trên thị trường.

Theo Điều 9 Nghị định 98/2020/NĐ-CP và Điều 13 Nghị định 17/2022/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định số 98/2020) thì mức phạt đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh về giá trị sử dụng, công dụng cũng phụ thuộc vào giá trị của hàng giả so với hàng thật. Ngoài ra, văn bản này còn căn cứ vào giá trị thu lợi bất hợp pháp để xác định các mức phạt phù hợp với hành vi vi phạm. Cụ thể, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá dưới 3.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới 5.000.000 đồng; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng; Trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng; Trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng; Trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng; Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 30.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 50.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều khoản này cũng quy định phạt tiền gấp hai lần các mức tiền phạt thông thường đối với hành vi nhập khẩu hàng giả hoặc hàng giả thuộc một trong các trường hợp sau đây: *"Là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm,*

chất bảo quản thực phẩm, thuốc, nguyên liệu làm thuốc mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự"[66].

Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa bị xử phạt với mức phạt tiền phụ thuộc vào giá trị của hàng giả so với hàng thật. Ngoài ra văn bản này còn căn cứ vào giá trị thu lợi bất hợp pháp để xác định các mức phạt phù hợp với hành vi vi phạm. Cụ thể: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá dưới 3.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới 5.000.000 đồng; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng; Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng; Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng; Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 30.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 50.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa là *"thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thuốc, nguyên liệu làm thuốc mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự"* thì bị phạt tiền gấp hai lần[67].

Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể: Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 03 tháng đến 06 tháng; Buộc tiêu hủy tang vật đối với hành vi vi phạm; Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng giả đối với hành vi nhập khẩu hàng giả; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm[68].

---

[66] Điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

[67] Điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

[68] Điều 9 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, Điều 3 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP.

Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền quy định đối với cá nhân[69].

Trong trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 tùy vào trường hợp tang vật vi phạm có các trị giá khác nhau; Ngoài ra, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, có thể áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại đối với hành vi vi phạm; Buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm.

Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh được giao cho: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Quản lý thị trường, Công an nhân dân, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Thanh tra. Theo đó, trong những trường hợp cụ thể mà các chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính bao gồm[70]: Phạt cảnh cáo; phạt tiền; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Trong hơn 03 năm triển khai thi hành, Nghị định 98/2020/NĐ-CP mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 17/2022/NĐ-CP đã thể hiện được vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, lực lượng chức năng, góp phần kiềm chế tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng một cách có hiệu quả.

Các nhóm hành vi vi phạm được phát hiện và xử phạt trong đó phải kể đến hành vi kinh doanh dịch vụ cấm, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm. Kết quả công tác

---

[69] Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP.

[70] Điều 88 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của một số lực lượng chức năng cụ thể như sau[71]:

Giai đoạn	Số vụ kiểm tra/thanh tra	Số vụ bị xử phạt	Số tiền thu từ xử phạt (đồng)	Trị giá tang vật, phương tiện bị tịch thu (đồng)
Quản lý thị trường				
15/12/2020-14/12/2021	18.821	11.945	95.031.776.350	146.674.890.194
15/12/2021-14/12/2022	21.294	13.462	129.811.735.197	176.764.958.671
15/12/2022-14/6/2023	11.277	8.388	96.231.984.346	101.741.910.211
Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam				
15/12/2020-14/12/2021	298	646	4.915.735.000	21.783.515.394
15/12/2021-14/12/2022	391	431	6.830.725.022	20.175.473.636
15/12/2022-14/6/2023	207	213	3.66.050.000	6.014.978.766
Hải quan				
15/12/2020-14/12/2021	147	165	14.114.296	13.520.827.821
15/12/2021-14/12/2022	121	232	11.543.491.009	6.535.569.641

[71] Báo cáo số 134/BC-BCT ngày 12/6/2024 của Bộ Công thương đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ.

15/12/2022-14/6/2023	66	105	8.750.932.513	6.418.546.696

Bên cạnh đó, vẫn tồn tại một số vấn đề hạn chế, bất cập như về giải thích từ ngữ, quy định liên quan đến hành vi buôn bán hàng giả, hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trước tình hình đó, Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt tập trung rà soát, sửa đổi bổ sung nội dung liên quan đến hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thể hiện đường lối, chính sách xử lý nghiêm minh, triệt để đối với các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại; bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng; góp phần ổn định thị trường, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, trong Dự thảo của quy định vẫn chưa làm rõ các nội dung về khái nhiệm về hàng giả, thu lợi bất hợp pháp.

2.2.2. Bất cập trong quy định pháp luật về trách nhiệm hành chính của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Thứ nhất, chế tài hành chính đối với hành vi buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng là thuốc chữa bệnh được quy định tại Điều 9 Nghị định 98/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 5 Điều 13 Nghị định 17/2022/NĐ-CP), tùy vào giá trị hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc nguồn thu nhập bất hợp pháp mà mức phạt tiền cũng được quy định khác nhau, từ 2 triệu đồng đến 140 triệu đồng đối với cá nhân và từ 4 triệu đồng đến 280 triệu đồng đối với tổ chức[72]. Cụ thể đối với hành vi buôn bán hàng giả trị giá dưới 3 triệu đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới 5 triệu đồng thì phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 6 triệu đối với cá nhân và từ 4 triệu đến 12 triệu đối với tổ chức, trường hợp hành vi buôn bán hàng giả trị giá từ 30 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 50 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 140 triệu đồng đối với cá nhân và từ 200 triệu đồng đến 280 triệu đồng đối với tổ chức.

Hành vi buôn bán hàng giả trị giá từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm đối với cá nhân, phạt tiền từ 04 tỷ đồng đến 09 tỷ đồng đối với pháp nhân thương

[72] Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

mại phạm tội[73]. Hành vi buôn bán hàng giả trị giá từ 500 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến dưới 02 tỷ đồng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm đối với cá nhân, phạt tiền từ 09 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng đối với pháp nhân thương mại phạm tội[74]; trường hợp thu lợi bất chính 02 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình đối với cá nhân, phạt tiền từ 15 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm đối với pháp nhân thương mại phạm tội[75].

Như vậy, đối với trường hợp cá nhân, pháp nhân thương mại có *"hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh"* trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 50 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì vẫn bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP và sẽ đối mặt với trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh theo quy định tại Điều 194 Bộ Luật Hình sự năm 2015 nếu hành vi buôn bán hàng giả trị giá từ 150 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên. Quy định trên những tưởng đã có sự phân định rõ ràng giữa truy cứu trách nhiệm hình sự với xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Tuy nhiện, tại khoản 1 Điều 194 Bộ Luật Hình sự năm 2015 *"Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thì bị phạt từ từ 02 năm đến 07 năm"*. Quy định này được xây dựng trên cấu thành hình thức, tức là chỉ cần người thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hành giả là thuốc chữa bệnh thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà không cần biết số lượng hàng giả là bao nhiêu.

Từ phân tích trên, có thể thấy pháp luật quy định đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân với hai loại chế tài xử phạt hành chính và hình sự chưa thể hiện rõ ràng, rạch ròi để có thể phân biệt được mức độ vi phạm như thế nào sẽ bị xử phạt hành chính và mức độ thế nào sẽ xử phạt hình sự.

Thứ hai, mức phạt tiền đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của thương nhân chưa tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm. So với Nghị định số 185/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2015/NĐ-CP thì Nghị định số 98/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP đã nâng mức tiền phạt đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Điều này phù hợp với tình trạng lạm phát ngày một gia tăng và tốc độ trượt giá của đồng tiền. Tuy nhiên, mức phạt tiền đối với hành vi buôn bán hàng giả tại Điều 9 Nghị định số

---

[73] Khoản 2, điểm b khoản 6 Điều 194 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

[74] Khoản 3 Điều 194 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

[75] Khoản 4 Điều 194 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

98/2020/NĐ-CP vẫn chưa thực sự phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm. Ví dụ, phạt tiền từ 02 triệu đồng đến 06 triệu đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng hàng thật có giá trị dưới 03 triệu đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới 05 triệu đồng, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng hàng thật có giá trị từ 05 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng, phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 140 triệu đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng hàng thật có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 50 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong khi hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong những trường hợp này, khung tiền phạt áp dụng đối với đối tượng buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh lại không cao hơn nhiều thậm chí bằng hoặc thấp hơn số tiền bất hợp pháp mà đối tượng vi phạm thu được. Điều này tạo cho người vi phạm một thái độ tiêu cực là ngay cả khi hành vi buôn bán hàng giả bị phát hiện xử phạt thì họ vẫn có thể thu lợi từ hành vi vi phạm. Chính vì lý do này làm cho các đối tượng vi phạm sẵn sàng vi phạm dù họ biết rằng buôn bán hàng giả đặt biệt là thuốc chữa bệnh là phạm pháp và nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng.

Xử phạt hành vi vi phạm các quy định về kinh doanh dược phẩm còn nhẹ và chưa đủ răn đe. Chẳng hạn, tại khoản 1 Điều 58 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định vi phạm quy định về bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc: "Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Mở rộng kho bảo quản trên cơ sở cấu trúc kho đã có hoặc sửa chữa, thay đổi về cấu trúc, bố trí kho bảo quản mà cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc không báo cáo thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với sự thay đổi theo quy định của pháp luật; b) Không hợp tác hoặc cản trở cơ quan kiểm tra chất lượng lấy mẫu thuốc hoặc nguyên liệu làm thuốc để kiểm tra chất lượng; c) Không báo cáo kết quả thu hồi thuốc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; d) Mua, bán thuốc vi phạm chất lượng ở mức độ 3 theo quy định của pháp luật; đ) Mua, bán thuốc thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, thuốc viện trợ và thuốc khác có quy định không được bán theo quy định của pháp luật; e) Không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật".

Hay tại khoản 1 Điều 59 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định vi phạm quy định về bán lẻ thuốc, dược liệu: a) Bán dược liệu đã qua sơ chế không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; b) Người trực tiếp tham gia bán lẻ thuốc không có bằng cấp chuyên môn theo quy định của pháp luật; c) Không mở sổ hoặc không sử dụng máy tính để quản lý nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng,

nguồn gốc của thuốc và thông tin liên quan khác theo quy định của pháp luật; d) Mua, bán thuốc vi phạm chất lượng ở mức độ 3 theo quy định của pháp luật; đ) Không ghi rõ tên thuốc, hàm lượng, hạn dùng cho người sử dụng trong trường hợp bán lẻ thuốc không đựng trong bao bì ngoài của thuốc; trường hợp không có đơn thuốc đi kèm, không ghi thêm liều dùng, số lần dùng và cách dùng; e) Không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật; g) Không hợp tác hoặc cản trở cơ quan kiểm tra chất lượng lấy mẫu thuốc hoặc nguyên liệu làm thuốc để kiểm tra chất lượng.

Như vậy có thể thấy rằng so với những thuận lợi mà các cá nhân, tổ chức kinh doanh dược phẩm thu được từ việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật thì việc ban hành mức xử phạt hành chính như trên là quá thấp. Trong khi đó, hành vi kinh doanh dược phẩm vi phạm các quy định về kinh doanh dược phẩm như trên sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng. Với mức phạt không đủ răn đe như trên dẫn đến tình trạng cá nhân, tổ chức kinh doanh dược phẩm cố tình sai phạm quy định về dinh doanh dược phẩm nói chung, thuốc chữa bệnh nói riêng, đánh lừa người tiêu dùng về công dụng của các loại dược phẩm nhằm đạt mục đích tăng doanh thu, lợi nhuận của mình.

2.2.3. Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm hành chính của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Thứ nhất, để có cơ sở pháp lý rõ ràng cho những cơ quan tiến hành tố tụng hình sự và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính áp dụng pháp luật chính xác, đòi hỏi các cơ quan soạn thảo văn bản pháp luật, cụ thể là Chính phủ cần quy định rõ trường hợp nào cá nhân, tổ chức "có hành vi buôn bán hàng giả trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ những mức mà "không bị truy cứu trách nhiệm hình sự" để từ đó, người có thẩm quyền căn cứ thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trên thực tế. Việc xác định ranh giới giữa xử phạt hành chính và xử lý hình sự đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm hành chính liên quan đến hành vi này mà còn hạn chế tình trạng nhập nhằng "hành chính hóa các vi phạm hình sự" hoặc "hình sự hóa các vi phạm hành chính".

Thứ hai, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính quy định hình thức xử phạt, mức xử phạt được quy định đối với từng hành vi vi phạm hành chính phải căn cứ vào các yếu tố: *"Tính chất, mức độ xâm hại trật tự quản lý hành chính nhà nước của hành vi vi phạm; Mức thu nhập, mức sống trung bình của người dân trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Mức độ giáo dục, răn đe và tính hợp lý, tính khả thi của việc áp*

dụng hình thức, mức phạt"[76]. Do đó, để phát huy giá trị của hình thức phạt tiền đối với việc trừng trị, răn đe các đối tượng vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, người viết đề xuất cần phải quy định mức tiền phạt cho tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm theo nguyên tắc số tiền phạt đối tượng vi phạm phải gánh chịu phải *cao hơn gấp 02 lần* so với khoản lợi bất hợp pháp có được từ việc buôn bán hàng giả.

2.3. Bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về trách nhiệm hình sự của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

2.3.1. Quy định pháp luật Việt Nam về trách nhiệm hình sự của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Trách nhiệm hình sự là hậu quả pháp lý của việc thực hiện hành vi phạm tội, được biểu hiện cụ thể nhất qua việc người phạm tội có thể phải gánh chịu biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước - hình phạt. Hình phạt này do tòa án quyết định trên cơ sở của Bộ Luật Hình sự, nó thể hiện sự lên án, sự trừng phạt của Nhà nước đối với người, pháp nhân tương mại phạm tội và là một trong những biện pháp để bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh[77]. Đây là loại trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất.

Đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hiện nay theo quy định tại Điều 194 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm này gồm hai hành vi là sản xuất và buôn bán. Điều hiển nhiên có thể nhận ra được từ quy định trên là khi một người chỉ thực hiện hành vi sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thì chỉ định tội là "sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh" mà không định tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh". Nếu người phạm tội thực hiện cả hai hành vi cùng một đối tượng phạm tội thì định tội là: "sản xuất và buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh". Do đó, đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thì chỉ định tội "buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

Theo đó, trách nhiệm hình sự của thương nhân về về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh được quy định cụ thể như sau: Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm trong trường hợp: sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; Phạt tù từ 05 năm đến 12 năm trong trường hợp: Có tổ chức, Có tính chất chuyên nghiệp, Tái phạm

---

[76] Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.

[77] Xem thêm Điều 30 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

nguy hiểm, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức, Buôn bán qua biên giới, Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Phạt tiền từ 12 năm đến 20 năm trong trường hợp: Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên, Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, Làm chết người, Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%, Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; Phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình trong trường hợp: Thu lợi bất chính 2.000.000.000 đồng trở lên, Làm chết 02 người trở lên, Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên, Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

Ngoài hình phạt trên, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.0 00 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đối với pháp nhân thương mại phạm tội có mức hình phạt thấp nhất là 1 tỷ đồng và cao nhất là 20 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động đến 03 năm hoặc đình chỉ vĩnh viễn. Ngoài ra, pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Với việc quy định các hình phạt và biện pháp trừng phạt như đã nêu trên với mục đích chính sau:

- Ngăn chặn hành vi vi phạm: Quy định hình phạt nặng về tiền bạc và cấm kinh doanh hoặc hoạt động trong các lĩnh vực cụ thể nhằm ngăn chặn hoặc làm giảm nguy cơ vi phạm pháp luật. Điều này tạo ra sự động viên cho các pháp nhân thương mại tuân thủ luật pháp và hạn chế hành vi vi phạm.

- Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng: Việc sử dụng hàng giả, đặc biệt là trong lĩnh vực sản phẩm y tế như thuốc chữa bệnh, có thể gây hại đến sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng. Các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ này giúp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng khỏi các sản phẩm không an toàn hoặc không hiệu quả.

- Xây dựng sự tin tưởng trong thị trường: Thị trường chỉ hoạt động hiệu quả khi có sự tin tưởng giữa các thực thể kinh doanh và người tiêu dùng. Bằng cách áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi buôn bán hàng giả, pháp luật cố gắng xây dựng sự tin tưởng trong thị trường và thúc đẩy đạo đức kinh doanh.

- Đánh đổi giá trị kinh tế: Mức phạt tiền và cấm kinh doanh cũng có tính chất đánh đổi giá trị kinh tế. Những hình phạt này giúp làm giảm lợi nhuận mà các tổ chức hoặc cá nhân có thể thu được từ hoạt động buôn bán hàng giả, điều này có thể là một yếu tố đáng sợ đối với họ.

- Tuân thủ luật pháp và đảm bảo tính công bằng: Luật pháp phải có sức mạnh để đảm bảo tính công bằng và tuân thủ. Việc áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với vi phạm hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả giúp tạo ra sự thúc đẩy cho tuân thủ luật pháp và đảm bảo rằng việc vi phạm sẽ không bị xem xét hay tha thứ một cách dễ dàng

- Bảo vệ danh tiếng và uy tín của ngành công nghiệp và quốc gia: Hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả có thể gây tổn hại đến danh tiếng và uy tín của ngành công nghiệp và quốc gia. Việc tiêu thụ hàng giả có thể dẫn đến sự thiếu tin cậy trong sản phẩm của quốc gia, làm mất lòng tin của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Bằng cách thực hiện các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, pháp luật cố gắng bảo vệ danh tiếng và uy tín của quốc gia cũng như đảm bảo rằng các ngành công nghiệp hoạt động trong môi trường đáng tin cậy và đúng pháp luật.

Như vậy, câu hỏi đặt ra là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng giả là thuốc chữa bệnh tràn lan trên thị trường do đâu. Nguyên nhân đầu tiên là do lợi nhuận mang lại từ hoạt động buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh quá khổng lồ. Với những người làm ăn chân chính để tìm kiếm lợi nhuận họ phải vất vả đầu tư cả tiền bạc và công sức mà có khi lợi nhuận mang lại không như mong muốn. Nhưng đối với những người buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thì họ chỉ cần mất một ít vốn và công sức thì đã có lợi nhuận. Vì vậy rất nhiều người vì hám lợi đã bất chấp pháp luật để buôn bán thuốc giả. Về phía người tiêu dùng, không phải ai cũng có điều kiện về mặt kinh tế, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, ở những nơi này ý thức người dân chưa cao, thường mua theo trào lưu hoặc tự mua không cần đơn, mua theo quảng cáo một cách dễ dàng vì vậy mà thuốc giả vẫn được tiêu thụ.[78]

Ngoài ra, pháp luật về vấn đề này còn nhiều sơ hở, bất cập trong quản lý, chế tài chưa đủ mạnh nên nhiều người làm hàng giả bất chấp. Với siêu lợi nhuận mang lại từ

---

[78] Nguyễn Thị Hạnh. (2018). Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng trong tình hình mới. *Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Sự đối mặt của pháp luật với những thách thức của thế kỷ 21: phương hướng đổi mới pháp luật* (tr.193).

làm hàng giả như hiện nay thì mức xử phạt chưa tương xứng nên khó có thể ngăn ngừa tình trạng. Khoản 1 Điều 199 của Luật sở hữu trí tuệ quy định[79]: "Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác thì tùy theo tính chất, mức độ xâm phạm, có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự" và Điều 200 thì "Việc áp dụng biện pháp dân sự, hình sự thuộc thẩm quyền của Tòa án. Trong trường hợp cần thiết, Tòa án có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật. Việc áp dụng biện pháp hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan Thanh tra, Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Ủy ban nhân dân các cấp. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan này có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Việc áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan". Nhưng trên thực tế, lực lượng chủ yếu thực thi nhiệm vụ kiểm soát chống hàng giả là thuốc chữa bệnh lại là lực lượng quản lý thị trường, do đó hình thức xử phạt hầu hết đều là xử phạt hành chính. Mức xử phạt hành chính đối với hành vi buôn bán hàng giả theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP và trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 chưa đủ sức răn đe. Vì vậy mà các cá nhân, doanh nghiệp sẵn sàng vi phạm để kiếm lợi nhuận, nếu bị phát hiện họ sẵn sàng nộp phạt.

2.3.2. Bất cập trong quy định pháp luật về trách nhiệm hình sự của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Thứ nhất, Điều 194 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Tuy nhiên, Bộ Luật Hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa giải thích cụ thể như thế nào là "hàng giả" cũng như hành vi "buôn bán hàng giả". Bên cạnh đó, cũng không có quy định nào về việc dẫn chiếu đến các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành có liên quan để áp dụng khi xử lý về hình sự hành vi vi phạm pháp luật nên thực tiễn áp dụng pháp luật của từng cơ quan, từng nơi, từng lúc còn chưa thống nhất. Các khái niệm "hàng giả là thuốc chữa bệnh" và hành vi "buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh" được giải thích dựa trên quy định của Điều 2 Luật Dược năm 2016, khoản 2, 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị định này không nêu khái niệm về "hàng giả" mà chỉ liệt kê 06 nhóm "hàng giả". Điều này dẫn đến quy định về "hàng giả" không bao quát hết tất cả các trường hợp có thể phát sinh trên thực tế mà chỉ có thể dẫn chiếu đến các văn bản pháp luật chuyên ngành. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật chuyên ngành thường không có tính ổn định cao.

---

[79] Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022.

Thứ hai, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã thay thế những tình tiết định tính trong Bộ Luật Hình sự năm 1999 bằng những tình tiết định lượng cũng như tách *"Tội sản xuất, buốn hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh"*[80] thành 02 tội độc lập là *"Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm"*[81] và *"Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh"*[82]. Tuy nhiên, khi phân tích quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 sẽ bắt gặp một số khó khăn, vướng mắc khi áp dụng, cụ thể như việc áp dụng các tình tiết: *"Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật"*, *"Thu lợi bất hợp pháp"*, *"Thu lợi bất chính"* và *"Gây thiệt hại về tài sản"*. Đây không chỉ là dấu hiệu để xác định các mức xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều mà còn là tình tiết định khung tăng nặng của tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh tại Điều 194 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, hiện nay không có hướng dẫn về xác định hàng giả có giá trị tương đương với số lượng hàng thật và cách tính giá trị của chúng.

2.3.3. Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm hình sự của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Thứ nhất, cần đưa ra khái niệm về hàng giả là thuốc chữa bệnh. Thực tế hiện nay, để xác định hàng giả sẽ dựa vào Nghị định số 98/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, đây chỉ là Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính. Để tránh trường hợp vướng mắc giữa các luật khi áp dụng, cần sớm có văn bản hướng dẫn thi hành về nội dung này. Theo người viết, khái niệm "Hàng giả là thuốc chữa bệnh" nên quy định cụ thể như sau: *"Hàng giả là thuốc chữa bệnh là những thứ không có dược chất, dược liệu; có dược chất không đúng với dược chất ghi trên nhãn hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký lưu hành hoặc ghi trong giấy phép nhập khẩu; có dược chất, dược liệu nhưng không đúng hàm lượng, nồng độ hoặc khối lượng đã đăng ký lưu hành hoặc ghi trong giấy phép nhập khẩu; được sản xuất, trình bày hoặc dán nhãn nhằm mạo danh nhà sản xuất, nước sản xuất hoặc nước xuất xứ"*.

Thứ hai, cần ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất về định lượng giá trị hàng hóa như *"hàng giả tương đương với hàng thật"*, *"thu lợi bất chính"* và *"gây thiệt hại về tài sản"* và trách nhiệm của pháp nhân thương mại trong khi thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả.

---

[80] Điều 157 Bộ Luật Hình sự năm 1999.

[81] Điều 193 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

[82] Điều 194 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về tác hại của việc tự mua thuốc điều trị không theo chỉ định của bác sĩ; vận động người dân đến khám bệnh và điều trị tại các cơ sở y tế và mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, tuân thủ phác đồ điều trị của thầy thuốc...

Kết luận Chương 2

Trong những năm qua, việc chống hàng giả là thuốc chữa bệnh được tiến hành tích cực trên các lĩnh vực. Về mặt pháp lý, đã có hệ thống các văn bản từ Luật đến các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hành vi này. Tuy nhiên, dù có quy định và chế tài khá hoàn chỉnh, nhưng do vấn đề hàng giả có tính phức tạp và đa dạng nên công tác phòng chống buôn bán hàng giả cũng phức tạp, khiến cho việc xây dựng hệ thống quy định về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh trở nên khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Từ các quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, luận văn đã chỉ ra một số bất cập và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật: cần quy định rõ trường hợp nào cá nhân, tổ chức "có hành vi buôn bán hàng giả trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ những mức mà "không bị truy cứu trách nhiệm hình sự"; quy định mức tiền phạt cho tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm theo nguyên tắc số tiền phạt đối tượng vi phạm phải gánh chịu phải cao hơn *gấp 02 lần* so với khoản lợi bất hợp pháp có được từ việc buôn bán hàng giả; quy định thời điểm cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng hoặc nuôi dưỡng trước khi chết được tính từ thời điểm người có tính mạng bị xâm phạm chết; bảo đảm tính tương thích giữa Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm tạo điều kiện tối đa để người tiêu dùng tham gia khởi kiện bảo vệ quyền lợi của mình và được hưởng mức bồi thường phù hợp; điều chỉnh khoản 4 Điều 585 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau: "Khi bên bị thiệt hại có lỗi **cố ý** trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra"; đưa ra khái niệm về hàng giả là thuốc chữa bệnh; ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất về định lượng giá trị hàng hóa.

KẾT LUẬN

Việt Nam đã trở thành thành viên của WTO và đang tạo dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và minh bạch như đã cam kết. Một trong những cam kết Việt Nam đang tích cực thực hiện là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống sản xuất, buôn bán hàng giả nằm đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng cũng như uy tín quốc gia. Trong những năm qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy định về xử lý vi phạm đối với thương nhân về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, so với mục tiêu bảo vệ, tăng cường sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh cho người dân, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh thì hiệu quả của cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả còn thấp. Pháp luật về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh đã ban hành nhiều quy định.

Bằng việc phân tích các quy định pháp luật như Bộ Luật hình sự năm 2015, Bộ Luật Dân sự năm 2015; Luật Dược năm 2016, Luật Thương mại năm 2005; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2018; Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sủa đổi, bổ sung năm 2020; Luật Dược năm 2016; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nhận thấy, quy định về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả nói chung và buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh nói riêng có những dấu hiệu tích cực như ngày càng hoàn thiện, khắc phục các hạn chế, thiếu sót, bất cập để ngày càng quản lý hiệu quả hơn hoạt động kinh doanh dược, quy định rõ ràng hơn trách nhiệm pháp lý của thương nhân có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, tiến tới một môi trường kinh doanh lành mạnh. Tuy nhiên trong các quy định liên quan tới trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả nói chung và hàng giả là thuốc chữa bệnh nói riêng còn nhiều bất cập, hạn chế gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước, khó xử lý trách nhiệm của thương nhân khi xảy ra sai phạm trong hoạt động kinh doanh dược. Trên cơ sở nghiên cứu đề tài, luận văn đã làm rõ khái niệm, đặc điểm và phân loại về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh; phân tích quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả; phân tích bất cập và đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Người viết mong rằng, qua việc nghiên cứu lý luận, phân tích các quy định của pháp luật cũng như tìm ra một số bất cập trong quy định từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Góp một phần nhỏ trong công tác

phòng chống hàng giả nói chung cũng như hàng giả là thuốc chữa bệnh nói riêng tiến tới đẩy lùi và xóa bỏ thuốc chữa bệnh giả, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người tiêu dùng, tạo môi trường sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh an toàn, hiệu quả.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

1. Bộ Tư pháp và Viện khoa học pháp lý. (2006). *Từ điển Luật học.* Hà Nội: Nxb. Từ điển Bách khoa, Nxb. Tư pháp.

2. Bộ Tư pháp và Viện khoa học pháp lý. (2006). *Từ điển Luật học*. Hà Nội: Nxb. Từ điển Bách khoa, Nxb. Tư pháp.

3. Cao Nhất Linh (Chủ biên). (2021). *Luật kinh tế*. Hà Nội: Nxb. Giáo dục Việt Nam.

4. Đào Văn Phan (Chủ biên). (2013). *Dược lý học (Sách dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa)* (tr.16). Hà Nội: Nxb. Giáo dục Việt Nam.

5. Đỗ Mạnh Phương. (2023). Khái niệm thương nhân và các loại hình thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp*, số 05.

6. Hoàng Hải. (2020). Một số vấn đề về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả. *Tạp chí nghề luật*, số 05.

7. Hoàng Phê. (1998). *Từ điển Tiếng Việt* (tr.405). Hà Nội: Nxb. Văn hoá.

8. Hoàng Phê (Chủ biên). (2000). *Từ điển Tiếng Việt.* Hà Nội - Đà Nẵng: Nxb Đà Nẵng và Trung tâm Từ điển học.

9. Lê Cảm (Chủ biên). (2003). *Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung),* Hà Nội: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Lê Minh Tâm (Chủ biên). (2013). *Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật* (tr.216). Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân.

11. Lê Ngân Giang. (2020). *Pháp luật về đấu thầu thuốc chữa bệnh, qua thực tiễn thực hiện tại bệnh viện Trung ương Huế.* Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

12. Lê Thị Tuyết Hà. (2024). Pháp luật về hàng giả và hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn công bố - bất cập và kiến nghị hoàn thiện, *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Kỳ 1,* số 398.

13. Lê Văn Tranh. (2020). Thương nhân theo pháp luật thương mại Việt Nam. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp*, số 13.

14. Nguyễn Duy Cương. (2005). *Từ điển Bách khoa dược học* (tr.619). Hà Nội: Nxb. Từ điển bách khoa.

15. Nguyễn Hữu Trị. (2022). *Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm*, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

16. Nguyễn Thị Hạnh. (2018). Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng trong tình hình mới. *Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Sự đối mặt của pháp luật với những thách thức của thế kỷ 21: phương hướng đổi mới pháp luật*.

17. Nguyễn Thị Quế Anh và Nguyễn Tiến Vinh: *Pháp luật chống hàng giả gây hại sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng ở Việt Nam*, Nxb. Hồng Đức, 2018.

18. Nguyễn Văn Hương. (2019). Hoàn thiện quy định của pháp luật về tội buôn lậu, tội sản xuất, buôn bán hàng giả. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp*, số 16.

19. Nguyễn Văn Quân. (2018). Góp phần nhận thức lại về trách nhiệm pháp lý dưới góc độ lý luận. *Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội: Luật học, Tập 34,* số 1.

20. Phạm Văn Beo. (2019). *Luật hình sự Việt Nam, Quyển 1 (Phần chung).* Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia.

21. Phạm Văn Beo (2010). *Luật hình sự Việt Nam, Quyển 2 (Phần các tội phạm).* Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật.

22. Phan Trung Hiền. (2021). *Lý luận về Nhà nước và Pháp luật, quyển 2*, Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

23. Trần Đình Hảo. (2002). Thương gia theo luật Hoa Kỳ. *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật,* số 2.

24. Trần Quốc Tuấn. (2023). Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả ở Việt Nam hiện nay. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật*, số 384.

25. Trường Đại học Luật Hà Nội. (2017). *Giáo trình lý luận Nhà nước và Pháp luật* (tr.429). Hà Nội: Nxb. Tư pháp.

26. Viện Khoa học pháp lý. (2002). *Bộ luật Thương mại Cộng hòa Czech 1991 (Tài liệu tham khảo)*, Hà Nội.

27. Võ Thị Ánh Trúc và Phạm Thị Thúy. (2021). Một số vấn đề về tội sản xuất, buôn bán hàng giả và tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp*, số 21 (445).

28. Vũ Văn Mẫu. (1963). *Việt Nam dân luật lược khảo – Quyển II: Nghĩa vụ và khế ước* (tr. 431). TP. Hồ Chí Minh: Nxb. Bộ quốc gia giáo dục.

B. Tài liệu điện tử

29. An An. (2024). *Góc nhìn nghị trường: Kiểm soát chặt chẽ việc mua bán, quảng cáo thuốc*. Truy cập ngày 24/6/2024, từ https://www.qdnd.vn/y-te/cac-van-de/goc-nhin-nghi-truong-kiem-soat-chat-che-viec-mua-ban-quang-cao-thuoc-782260.

30. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn. (2023). *Số vụ buôn lậu, sản xuất kinh doanh dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng có xu hướng giảm*. Truy cập ngày 21/7/2024), từ https://backan.dms.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/so-vu-buon-lau-san-xuat-kinh-doanh-duoc-my-pham-thuc-pham-chuc-nang-gia-kem-chat-luong-co-xu-huong-giam-59886-811.html.

31. Hoàng Yến. (2022). *Điểm lại vụ VN Pharma buôn bán thuốc giả qua 2 giai đoạn*. Truy cập ngày 22/4/2024, từ https://plo.vn/diem-lai-vu-vn-pharma-buon-ban-thuoc-gia-qua-2-giai-doan-post681285.html.

32. Nguyễn Hưng. (2022). *Những lỗ hổng được chỉ ra từ "đại án" thuốc chữa bệnh giả*. Truy cập ngày 22/4/2024, tại https://cand.com.vn/phap-luat/nhung-lo-hong-duoc-chi-ra-tu-dai-an-thuoc-chua-benh-gia-i657431/.

33. Nguyễn Phước Bích Ngọc, Lê Văn Quang và Trần Quang Phúc. (2018). *Thuốc giả - Thực trạng, hậu quả và giải pháp ngăn chặn.* Truy cập ngày 20/7/2024, từ https://bvydhue.vn/tin-tuc/thong-tin-y-te/thuoc-gia-thuc-trang--hau-qua-va-giai-phap-ngan-chan-687.

34. Nguyễn Tuyết Anh. (2023). *Dược phẩm là gì? Vị trí, vai trò và đặc điểm của dược phẩm.* Truy cập ngày 14/4/2024, từ https://luanvan1080.com/duoc-pham-la-gi.html.

35. Nguyễn Văn Chất và Phạm Thanh Phương. (2023). *Tội Sản xuất, buôn bán hàng giả và những bất cập, giải pháp*. Truy cập ngày 22/12/2023, tại https://tapchitoaan.vn/toi-san-xuat-buon-ban-hang-gia-va-nhung-bat-cap-giai-phap8801.html.

36. Nguyễn Yên. (2024). *Mua bán thuốc như mua rau, ai quản?*. Truy cập ngày 14/4/2024, từ https://vovgiaothong.vn/newsaudio/mua-ban-thuoc-nhu-mua-rau-ai-quan-d37453.html.

37. Phú Lữ. (2023). *Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả quy mô lớn*. Truy cập ngày 22/4/2024, từ https://cand.com.vn/ban-tin-113/triet-pha-duong-day-san-xuat-buon-ban-tan-duoc-gia-quy-mo-lon-i700115/.

38. Phan Trang. (2024). *'Báo động đỏ' nạn sản xuất, buôn bán hàng giả*. Truy cập ngày 20/7/2024, từ https://baochinhphu.vn/bao-dong-do-nan-san-xuat-buon-ban-hang-gia-102240614204154487.htm.

39. Thái Bình. (2023). *Hỗ trợ 6.000 người mắc bệnh hiểm nghèo tiếp cận thuốc biệt dược đắt tiền, chi phí điều trị lớn*. Truy cập ngày 14/4/2024, từ https://suckhoedoisong.vn/ho-tro-6000-nguoi-mac-benh-hiem-ngheo-tiep-can-thuoc-biet-duoc-dat-tien-chi-phi-dieu-tri-lon-169231108195510695.htm.

40. Thái Yến Nghi. (2023). *Chế tài nào đối với hành vi sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả?*. Truy cập ngày 22/4/2024, từ https://daibieunhandan.vn/giai-dap-phap-luat/che-tai-nao-doi-voi-hanh-vi-san-xuat-buon-ban-thuoc-chua-benh-gia--i339965/.

41. Thái Yến và Nguyễn Ngân. (2024). *Thuốc giả, nỗi lo thật*. Truy cập ngày 25/6/2024, từ https://daibieunhandan.vn/suc-khoe/thuoc-gia-noi-lo-that-i356162/.

42. Thanh tra - Sở Nội vụ. *Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý*. Truy cập ngày 14/4/2024, từ https://snv.quangbinh.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13819940958357/13829264414617.

43. Trường Quân. (2022). *Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh có thể bị tử hình?*. Truy cập ngày 22/4/2024, từ https://dangcongsan.vn/ban-doc/luat-su-cua-ban/buon-ban-hang-gia-la-thuoc-chua-benh-co-the-bi-tu-hinh-602590.html.

C. TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI

44. *Global Medicine Spending and Usage Trends outlook to 2025*. Truy cập ngày 22/4/2024, từ https://www.fdanews.com/ext/resources/files/2021/04-30-21-IQVIA.pdf?1619810914.

45. K.W. Clarksin, R.L. Miller and F.B. Cross. (2017). Business Law Text anh Case. *14. Boston, USA: Cengage Learning*.

46. Lexique Juridiques (2015-2016). *Dalloz*. 23e édition, pp. 913-914; Gérard Cornu. (1992). *Vocabulaire juridique*. Presses Universitaires de France. 3é edition, p. 724; West group. (1999). *Black's Law- Dictionary*. Seventh Edition.

47. Office of the united states trade representative - Executive office of the president: *2020 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy*, 2020.

48. *Trade in Counterfeit Pharmaceutical Products*. Truy cập ngày 14/4/2024, từ file:///G:/My%20Drive/Duong/Cao%20hoc%20Luat/Lu%E1%BA%ADn%20v%C4%83n%20cao%20h%E1%BB%8Dc/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u/Trade_in_Counterfeit_Pharmaceutical_Products_en.pdf.

49. *The Medicrime convention in 10 questions and ansvers The Council of Europe Convention on the Counterfeiting of Medical Products and Similar Crimes involving Threats to Public Health*. Truy cập ngày 27/4/2024, từ https://rm.coe.int/medicrime-convention-questionsanswers-en-2019/1680925cc2.

50. West group. (1999). *Black's Law- Dictionary*. Seventh Edition.

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

A. DANH MỤC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

1. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

2. Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

B. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

3. Hiến pháp năm 2013.

4. Bộ Luật Dân sự năm 2015

5. Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

6. Luật Thương mại năm 2005.

7. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2018

8. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020.

9. Luật Dược năm 2016.

10. Luật Doanh nghiệp năm 2020.

11. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

12. Luật Giá năm 2023

13. Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường.

14. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

15. Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

16. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

17. Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

18. Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

19. Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

20. Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

21. Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

22. Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

23. Thông tư số 65/2022/TT-BTC ngày 02/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Khoản 2, Điều 91 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

24. Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

C. CÁC VĂN BẢN KHÁC

25. Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới

26. Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

27. Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

28. Quyết định 73/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định 09/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 389/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

29. Quyết định số 3121/2015/QĐ-BYT ngày 28/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

30. Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

31. Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 06/09/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

D. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

32. Bộ Luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

33. Luật Thương mại năm 1997.

34. Luật Dược năm 2005.

35. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010.

36. Nghị định số 140/HĐBT ngày 25/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về kiểm tra, xử lý việc sản xuất, buôn bán hàng giả

37. Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài.

38. Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

39. Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

40. Thông tư số 02/2000/TT-BYT ngày 21/02/2000 của Bộ Y tế hướng dẫn kinh doanh thuốc phòng bệnh và chữa bệnh cho người.

41. Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và

Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dược.

42. Thông tư số 39/2013/TT-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất, nhập khẩu phi mậu dịch.